

BEOS-1660/25

Warszawa, 22 września 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU
L. dz. 975-111.020.243.11.2025
Data wpływu 23.09.25r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji przedstawionego przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji
Centralnego Portu Komunikacyjnego
(druk sejmowy nr 1631)**

Na podstawie art. 34 ust. 9b uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia projektu można przyjąć, że zdaniem Wnioskodawcy problemem jest niewywiązywanie się przez instytucje publiczne z ciążącego na nich obowiązku realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), a także potrzeba zapewnienia należytego merytorycznego poziomu odpowiedzialnych za realizację tej inwestycji oraz usunięcia systemowej dysfunkcji polskiego rynku lotniczego.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawcę

W celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu w projekcie przewidziano wskazanie podstawowych elementów Programu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym¹ (dalej odpowiednio: Program i ustawa o CPK), w akcie prawnym rangi ustawowej.

Zgodnie z projektem głównym celem Programu jest stworzenie uniwersalnego systemu transportu pasażerskiego przez wybudowanie i eksploatację rentownego innowacyjnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych na świecie, a ponadto doprowadzi do przebudowy

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1747.

krajowego systemu transportu kolejowego jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego, który obejmie cały obszar Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. W projekcie wymienia się przykładowe zagadnienia określone projektem.

Projekt przewiduje, że cywilny ruch lotniczy na Lotnisku im. Fryderyka Chopina będzie odbywał się nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 r. Po tym dniu ruch lotniczy ma się odbywać z Lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego. W związku z tym projekt ustawy określa ograniczenia w zakresie inwestycji na Lotnisku im. Fryderyka Chopina.

Projekt zakazuje dofinansowania połączeń lotniczych przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, państwowe osoby prawne oraz komunalne osoby prawne.

Projekt przewiduje także nowelizację ustawy o CPK. Zmiany dotyczą składu organów Spółki Celowej, o której stanowią art. 11 i n. ustawy o CPK, zwiększenia częstotliwości składania przez Spółkę Celową sprawozdań o postępie realizacji Programu i ryzykach związanych z wdrażaniem Programu, doprecyzowania treści tych sprawozdań i określeniu zasad ich publikacji.

Projekt ustawy zawiera przepisy przejściowe. Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawcę

Wnioskodawca nie wskazał innych rozważanych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Problematyka projektu odnosi do krajowych uwarunkowań, związanych ze specyfiką realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W związku z powyższym odstąpiono od przygotowywania analizy porównawczej z rozwiązaniami z innych państw.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Projekt przewiduje doprecyzowanie celu i treści Programu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o CPK. Program ten stanowi program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych², niestanowiący jednocześnie programu rozwoju w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Obejmuje on Inwestycję, Inwestycje Towarzyszące oraz inne zadania związane z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym również zadania finansowane z budżetu państwa, wraz z określeniem terminów ich realizacji oraz łącznych nakładów z budżetu państwa na ich wykonanie (art. 2 pkt 7 ustawy

² Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.

o CPK). Rada Ministrów przyjęła taki Program uchwałą nr 201 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030”³. Został on następnie zmieniony uchwałą nr 166 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2024 r., zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030”⁴. Przygotowanie i nadzór nad realizacją Programu należy do Pełnomocnika Rządu do spraw CPK (art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy o CPK). W ramach zapewnienia wsparcia Pełnomocnikowi Rządu ds. CPK spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (dalej: spółka CPK) przygotowuje dla Pełnomocnika projekt Programu oraz projekt zmian Programu (art. 16 ustawy o CPK).

Dokumentem wykonawczym do Programu jest tzw. Dokument Wdrażający, który obejmuje w szczególności harmonogramy realizacji oraz budżety poszczególnych Przedsięwzięć (art. 2 pkt 1 ustawy o CPK). Realizacja Programu przez spółkę CPK następuje zgodnie z postanowieniami Dokumentu Wdrażającego (art. 12 ust. 1 ustawy o CPK). Przygotowanie tego dokumentu również należy do zadań spółki CPK, która opracowany przez siebie Dokument Wdrażający przedkłada do zatwierdzenia Pełnomocnikowi Rządu do spraw CPK (art. 17 ust. 1 ustawy o CPK).

Dookreślenie w art. 2 projektu celu i treści Programu jest co do zasady dopuszczalne, jednak sposób tego dookreślenia nie może być posunięty zbyt daleko. Zgodnie z art. 10 Konstytucji Sejm i Senat sprawują władzę ustawodawczą. Istotą tej władzy jest stanowienie wiążących norm postępowania o charakterze abstrakcyjnym i generalnym. W polskim systemie prawnym przyjmuje się, że ustawa jako akt normatywny ma charakter generalny i abstrakcyjny: adresuje normy do nieokreślonych imiennie podmiotów i znajduje zastosowanie w klasie powtarzających się sytuacji. Na zasadzie wyjątku dopuszcza się uchwalanie ustaw dotyczących działań jednostkowych, wydarzeń bądź realizacji określonych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny. Należy jednak unikać wprowadzania do ustawy postanowień, które polegają na kazuistycznym ujęciu zdarzeń jednostkowych⁵. Kazuistyczna treść ustawy może również prowadzić do naruszenia tzw. kompetencji materialnych władzy wykonawczej. Każda z trzech władz – ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza – dysponuje bowiem konstytucyjnie gwarantowanym minimum kompetencyjnym, którego naruszenie zagrażałoby istocie zasady podziału władzy⁶.

W jednym z orzeczeń Trybunał Konstytucyjny, jeszcze na gruncie poprzedniej Konstytucji, uznał za dopuszczalne „usztynienie” wydatków państwa w ustawie budżetowej poprzez wskazanie, że wydatkowanie określonej kwoty może nastąpić wyłącznie na „zakupy sprzętu i wyposażenia krajowej produkcji zbrojeniowej”. Jednocześnie Trybunał zakwestionował takie „usztynienie” wydatków, które sprowadzało się do obowiązku przeznaczenia środków na zakup ściśle określonego

³ M. P. z 2023 r. poz. 1258.

⁴ M. P. z 2025 r. poz. 29.

⁵ Zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) nie należy zamieszczać w ustawie wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych. Jak wyjaśnia H. Izdebski generalny i abstrakcyjny charakter norm prawnych umożliwia odróżnianie prawa od aktów stosowania prawa, które są zarazem indywidualne i konkretne – H. Izdebski, *Elementy teorii i filozofii prawa*, Warszawa 2008. s. 209.

⁶ Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 II 2010 r., sygn. akt K 6/09, OTK-A 2010, nr 2, poz. 15, pkt 13.1.1 i 13.1.3 uzasadnienia prawnego.

typu samolotu. Wskazał bowiem, że w ten sposób ustawodawca niemal całkowicie uregulował sposób gospodarowania daną kwotą, nie pozostawiając organom rządowym żadnego istotnego luzu decyzyjnego w procesie jej wydatkowania. Trybunał uznał, że taka regulacja narusza konstytucyjną zasadę kierowania wykonaniem budżetu przez Radę Ministrów⁷.

Z zakresie, w jakim art. 2 ust. 2 projektu przewiduje określenie wartości poszczególnych inwestycji (np. pkt 9), powstają wątpliwości, czy nie dochodzi w ten sposób do nadmiernego ograniczenia swobody Rady Ministrów w procesie wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Takie rozwiązanie może bowiem prowadzić do zbyt daleko idącego usztywnienia wydatków, pozostawiając organom władzy wykonawczej jedynie marginalny zakres decyzyjny, co może nie być zgodne z wyżej wskazaną zasadą trójpodziału władzy i zasadą kierowania wykonaniem budżetu przez Radę Ministrów. W konsultacjach społecznych podniesiono, że część kwestii ujętych w projekcie, w szczególności dotyczących szczegółowych rozwiązań technicznych, mogłaby zostać uregulowana w drodze aktów wykonawczych do ustawy bądź w formie decyzji właścicielskich Skarbu Państwa wobec spółki CPK⁸. Zwrócono również uwagę, że władza ustawodawcza nie może w drodze ustawy wymuszać na władzy wykonawczej podejmowania indywidualnych i konkretnych działań, a także pojawił się zarzut, iż w zakresie art. 2 projekt nie spełnia wymogów aktu normatywnego⁹.

Wątpliwości budzą art. 3 i art. 4 projektu, które przewidują istotne ograniczenia w działalności zarządcy Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W toku konsultacji społecznych zwrócono nawet uwagę, że projekt prowadzi do całkowitej likwidacji Okęcia¹⁰. Funkcję zarządcy Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie pełnią Polskie Porty Lotnicze S.A. w Warszawie, których jedynym akcjonariuszem jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie, stanowiący jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Wolność gospodarcza co do zasady nie przysługuje państwowym spółkom handlowym. W orzecznictwie TK przyjmuje się jednak, że wyjątkowo publicznym podmiotom gospodarczym można przyznać konstytucyjną ochronę, jeżeli znajdują się one w sytuacji analogicznej do osób fizycznych bądź innych osób prawnych, a zaskarżony akt prawny odnosi się do nich na takich samych zasadach, jak w odniesieniu do podmiotów prywatnych. Odmienne należy oceniać sytuację, gdy publiczne podmioty gospodarcze działają jako nosiciele atrybutów władzy państwowej lub gdy regulacja prawna dotyczy ich właśnie z uwagi na ich podporządkowanie organizacyjne właścicielowi, którym jest państwo. Wówczas podmioty te nie mogą być beneficjentami konstytucyjnych praw i wolności. Trybunał Konstytucyjny każdorazowo dokonuje oceny, czy publiczny podmiot gospodarczy może powoływać się na wolność gospodarczą¹¹. Wydaje się, że ograniczenia przewidziane w art. 3 i art. 4 projektu stanowią przejaw regulacji szczególnej zależności Polskich Portów Lotniczych S.A. od państwa i że w związku z tym spółka

⁷ Orzeczenie TK z 21 XI 1994 r., sygn. akt K 6/94, OTK 1994, nr 2, poz. 39, pkt 7 uzasadnienia prawnego.

⁸ ID komentarzy: 236526, 238172.

⁹ ID komentarza: 236533.

¹⁰ ID komentarza: 241714.

¹¹ Postanowienie TK z 15 XII 2020 r., sygn. akt SK 80/19, OTK-A 2020, nr 72, pkt 3.3 uzasadnienia prawnego.

ta nie będzie mogła liczyć na ochronę opartą na konstytucyjnej wolności gospodarczej, lecz nie można mieć do tego pewności. Wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń dla zarządcy Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest jednak ryzykowne, gdyż mogą one kolidować z istniejącymi zobowiązaniami tego podmiotu. Poza tym ustawa określa sztywne terminy, nie uwzględniając ryzyka opóźnień w realizacji inwestycji, trudności finansowych czy możliwych zmian w światowym transporcie drogowym. Zwrócono uwagę na te kwestie w konsultacjach społecznych¹². Nadto, w konsultacjach społecznych podniesiono, że projekt, a w szczególności jego art. 3 i art. 5, zmierza do likwidacji konkurencyjnego podmiotu i może prowadzić do monopolizacji rynku usług lotniczych¹³. Trudno jednoznacznie przesądzić, czy takie skutki rzeczywiście wystąpią, niemniej należy mieć na uwadze, że model gospodarki rynkowej przewidziany w Konstytucji (art. 20) opiera się na ochronie konkurencji przez państwo. W końcu należy zauważyć, że treść art. 3 projektu nie jest jednoznaczna – drugie zdanie tego przepisu może być interpretowane w taki sposób, iż od 2033 roku cały cywilny ruch lotniczy w Polsce miałby odbywać się wyłącznie z lotniska CPK.

Art. 5 projektu budzi wątpliwości, ponieważ przewiduje rozwiązanie, które uniemożliwi ewentualne rekompensowanie przewoźnikom wykonywania obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych przewozów lotniczych, o których mowa w art. 197 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze¹⁴. Zgodnie z tym przepisem, w sytuacjach określonych ustawą, przewoźnicy mogą być zobowiązani do realizacji przewozów w ramach obowiązku użyteczności publicznej, przy czym koszty wykonywania tego obowiązku w ostateczności są finansowane przez państwo. Mechanizm ten ma swoją podstawę w prawie unijnym. Art. 17 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty¹⁵ stanowi, że w przypadku gdy żaden przewoźnik nie podejmie się wykonywania przewozu objętego obowiązkiem użyteczności publicznej na zasadach komercyjnych, państwo członkowskie może zapewnić rekompensatę za poniesione koszty w drodze zawarcia odpowiednich umów. Na aspekt nieuwzględnienia w projekcie regulacji unijnych dopuszczających pomoc w formie umów o świadczenie usług publicznych zwrócono uwagę w toku konsultacji społecznych¹⁶.

Wątpliwości natury prawnej budzą również wybrane regulacje zawarte w art. 7 projektu. Zastrzeżenia dotyczą w szczególności zmiany art. 14 ust. 2 ustawy o CPK, która polega na przyznaniu radzie nadzorczej spółki CPK uprawnień do udzielania zarządowi spółki wytycznych oraz uchylania jego uchwał. Spółka CPK jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych¹⁷ (dalej: k.s.h.). Zgodnie z art. 219 § 2 k.s.h. rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej jest co prawda dopuszczalne (art. 220 k.s.h.), jednak napotyka określone granice. Z podstawowych

¹² ID komentarzy: 236530, 238167, 238173.

¹³ ID komentarzy: 266405, 266407.

¹⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 2110, ze zm.

¹⁵ Dz. Urz. UE. L 293 z 31.10.2008, s. 3, ze zm.

¹⁶ ID komentarza: 236530.

¹⁷ Dz. U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.

zasad nadzoru korporacyjnego (*corporate governance*) wynika założenie rozdzielenia kompetencji pomiędzy poszczególne organy spółki i oddzielenia zarządzania spółką od sprawowania nadzoru nad jej działalnością. Jak wyjaśnia K. Kopaczyńska-Pieczniak, „konieczność uwzględnienia natury stosunku prawnego spółki z o.o. powoduje, że rozszerzenie uprawnień rady nie może godzić w obowiązujący w spółce rozdział kompetencji między organy, jak również obowiązujące zasady nadzoru korporacyjnego”¹⁸. Podobnie M. Dumkiewicz zauważa, że rada nadzorcza nie może swobodnie przejmować kompetencji innych organów, w szczególności zarządu¹⁹, a M. Rodzynkiewicz, powołując się na A. Szajkowskiego i A. Szumańskiego, wskazuje, że „rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej nie może prowadzić do wypaczenia relacji pomiędzy organem zarządzającym a nadzorczym w spółce kapitałowej. Umowa spółki nie może więc tak ukształtować kompetencji rady nadzorczej, że w praktyce to ona, a nie zarząd, prowadzi sprawy spółki – takie postanowienia umowy spółki należałoby uznać za nieważne jako przekraczające granicę swobody kontraktowania i sprzeczne z naturą prawną spółki kapitałowej”²⁰. Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej spółki CPK w zakresie objętym propozycją nowego brzmienia art. 14 ust. 2 ustawy o CPK ma charakter bardzo szeroki, gdyż obejmuje całość działalności zarządu spółki, i dlatego wydaje się pozostawać w sprzeczności z art. 219 § 1-4 k.s.h., określającym podstawowe uprawnienia i obowiązki rady nadzorczej spółki z o.o. Przepis ten przyznaje bowiem radzie funkcję sprawowania wewnętrznego i pośredniego nadzoru w spółce, a nie prowadzenia jej spraw. Dodatkowo nie jest jasne, czy wytyczne, o których mowa w projektowanym art. 14 ust. 2 pkt 1, będą miały charakter wiążący dla zarządu.

W związku z propozycją art. 14 ust. 4 ustawy o CPK celowe jest również doprecyzowanie relacji wymagań wykształcenia i doświadczenia wobec członków rady nadzorczej spółki CPK z wymaganiami wynikającymi z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej: ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym)²¹, które sformułowano ogólnie dla członków organów nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W projektowanym art. 14 ust. 4 pkt 6 odwołano się do wymagań określonych w art. 19 ust. 5 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, co rodzi pytanie, czy znajdują zastosowanie pozostałe wymagania zawarte w tej ustawie. Co do zasady, przepisy ustawy o CPK i ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym powinny być stosowane łącznie. Z kolei zgodnie z zasadami techniki prawodawczej uchylenie regulacji poprzedniej ustawy powinno być wyraźne, a nie dorozumiane poprzez odmienne uregulowanie tej samej kwestii w nowym akcie (§ 39 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”).

Wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków zarządu i rady nadzorczej spółki CPK na podstawie art. 10 ust. 2 projektu może rodzić roszczenia z tytułu

¹⁸ K. Kopaczyńska-Pieczniak [w:] *Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do art. 151–300*, red. A. Kidyba, Warszawa 2018, komentarz do art. 220, ak. 1.

¹⁹ M. Dumkiewicz [w:] M. Dumkiewicz, A. Kidyba, *Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych*, LEX/el. 2025, komentarz do art. 219, pkt 1.

²⁰ M. Rodzynkiewicz [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, Warszawa 2018, komentarz do art. 220, pkt 1.

²¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 125, ze zm.

pozbawienia funkcji. Zasadniczo członek zarządu spółki z o.o. może być w każdym czasie pozbawiony funkcji, ale nie pozbawia go roszczeń wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, np. umowy menedżerskiej (zob. art. 203 § 1 k.s.h.) Można mieć też wątpliwości, czy wygaszenie mandatów członków organów spółki CPK drogą ustawy nie narusza zasady lojalności państwa względem obywateli. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie stwierdzał, że zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywiedziona z art. 2 Konstytucji, nakazuje ustawodawcy należyte zabezpieczenie „interesów w toku”, a zwłaszcza ochronę uprawnień nabytych na podstawie poprzednich przepisów²².

Podany w projekcie termin wejścia w życie nowelizacji nie budzi zastrzeżeń i jest zgodny z § 45 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

Na zakończenie można dodać, że do Sejmu RP został wniesiony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu RP (druk sejmowy nr 1637). Projekt ten dotyczy jednak innych zagadnień niż opiniowany projekt przedłożony przez Prezydenta RP.

2.

Rozwiązania proponowane w projekcie dotyczą działalności Spółki Celowej utworzonej na podstawie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz spółki akcyjnej Polskie Porty Lotnicze. Status tych podmiotów z punktu widzenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) może budzić wątpliwości. W szczególności można zastanawiać się, czy stanowią one „instytucje rządowe” w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (ETPC), wypełniające zadania z zakresu usług publicznych lub posiadające monopol w sektorze gospodarki opartym na konkurencji, czy należy je zrównać z innymi podmiotami gospodarczymi, należącymi do „organizacji pozarządowych” w rozumieniu orzecznictwa ETPC.

Bez względu na sposób rozstrzygnięcia tej kwestii należy przypomnieć, że orzecznictwo ETPC pozostawia państwom bardzo szeroki zakres swobody regulacyjnej w sferze polityki gospodarczej. Dotyczy to w szczególności wykonywania uprawnień w odniesieniu do spółek Skarbu Państwa.

Proponowane rozwiązania nie budzą wątpliwości z punktu widzenia zgodności z EKPC.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt

Analizując treść projektu i uzasadnienia przedstawionych przez Wnioskodawcę można wskazać podmioty, na które zaproponowane zmiany będą oddziaływały w sposób bezpośredni i pośredni (zob. Tabela nr 1).

²² Por. wyrok TK z 18 VII 2006 r., sygn. akt P 6/05, OTK-A 2006, nr 7, poz. 81, pkt III.8, ak. 3 uzasadnienia.

Tabela 1. Liczebność podmiotów z uwzględnieniem stopnia wpływu

Wpływ bezpośredni	Wpływ pośredni
– Rada Nadzorcza celowej spółki Skarbu Państwa Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. – 5 członków; – Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie – 2,2 tys. pracowników samego portu²³ i nieokreślona liczba w firmach kooperujących; – PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. (PKP PLK) – spółka Skarbu Państwa – trudno wskazać liczbę jej pracowników zajmujących się planowaniem i realizowaniem nowych inwestycji, pełna liczba zatrudnionych to ok. 40 tys.²⁴.	– pasażerowie²⁵ – potencjalnie 37 mln mieszkańców Polski, w tym zwłaszcza: - o mieszkańcy województw Polski wschodniej – ok. 8 mln osób; - o mieszkańcy 83 miejscowości wskazanych w załączniku – ok. 5,2 mln osób poza Polską wschodnią; – branża TSL w Polsce – ok. 120 tys. podmiotów i ok. 1 mln pracowników²⁶; – sektor badawczo-rozwojowy – trudno oszacować liczebność pracowników sektora w branżach powiązanych z działalnością CPK (logistyka, transport, infrastruktura), ale cały sektor w 2023 r. liczył ok. 330 tys. osób²⁷; – przewoźnicy lotniczy – trudno ocenić dokładnie liczbę pracowników podmiotów potencjalnie starających się o dofinansowania połączeń lotniczych.

Źródło: opracowanie własne

B) Wpływ na społeczeństwo

W myśl analizowanego projektu, CPK to kompleksowa inwestycja zakładająca budowę Portu Lotniczego „Solidarność”, Airport City i Cargo City oraz rozbudowę sieci kolejowej. Projekt wyraża alternatywną koncepcję Prezydenta Karola Nawrockiego i jego otoczenia polityczno-eksperskiego wobec wcześniejszej koncepcji inwestycji CPK rządu Premiera Donalda Tuska²⁸, będącej racjonalizacją pierwotnego projektu przygotowanego przez rząd Premier Beaty Szydło w 2017 r.²⁹

Opiniowany projekt ma w założeniu doprowadzić do stworzenia ogólnopolskiej koncepcji zintegrowania inwestycji infrastrukturalnych. Podstawą funkcjonowania tej koncepcji ma być przede wszystkim krajowy transport kolejowy. Założeniem Wnioskodawcy jest zmiana charakteru udziału państwa w międzynarodowym rynku transportu lotniczego, gdzie z odbiorcy usług lotniczych Polska stanie się dostawcą tychże usług. Stanowiłoby to realizację ambicji rozwojowych przez podjęcie próby rywalizacji z kluczowymi konkurentami, czyli portami lotniczymi we Amsterdamie, Frankfurtie i Wiedniu. Ryzykiem jest ewentualna przegrana konkurencji ze wskazanymi portami w przewozach osobowych i towarowych.

Inwestycje kolejowe

Głównym skutkiem społecznym wynikającym z inwestycji kolejowych założonych w projekcie będzie poprawa dostępności transportowej i ograniczenie tzw. wykluczenia transportowego na obszarach objętych inwestycjami, co jest istotne zwłaszcza dla województw położonych na wschodzie kraju (podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego). Potencjalnie może przełożyć się to na bardziej zrównoważony rozwój regionalny, większą spójność społeczną i promocję kolei jako niskoemisyjnego środka transportu osobowego i towarowego.

Analiza czasu przejazdu na 10 kluczowych odcinkach wskazuje, że podniesienie prędkości pociągów do wskazanych w projekcie 250 km/h zauważalnie skróci czas przejazdu dla pasażerów. Natomiast podniesienie tej wartości do 350 km/h nie będzie już skutkowało radykalną poprawą czasu przejazdu – średnio byłoby to 20 minut dla kluczowych 10 tras polskich kolei (zob. Tabela nr 2).

Tabela 2. Analiza czasu przejazdu taborów kolejowych na kluczowych trasach z Warszawy

Miasto destynacji	Dystans w km	Obecny czas przejazdu	Czas przejazdu 350 km/h	Czas przejazdu 250 km/h	Różnica względem 350 km/h	Różnica względem 250 km/h	Różnica 350 km/h vs 250 km/h
Rzeszów	300	03:41	00:51	01:12	02:50	02:29	00:21
Szczecin	510	04:12	01:27	02:02	02:45	02:10	00:35
Wrocław	400	03:34	01:09	01:36	02:25	01:58	00:27
Kraków	300	02:21	00:51	01:12	01:30	01:09	00:21
Katowice	300	02:21	00:51	01:12	01:30	01:09	00:21
Gdańsk	330	02:25	00:57	01:19	01:28	01:06	00:22
Lublin	170	01:46	00:29	00:41	01:17	01:05	00:12
Poznań	310	02:18	00:53	01:14	01:25	01:04	00:21
Białystok	190	01:30	00:33	00:46	00:57	00:44	00:13
Łódź	130	01:05	00:22	00:31	00:43	00:34	00:09
Średni czas		02:31	00:50	01:10	01:41	01:20	00:20

Źródło: PKP.pl i obliczenia własne.

Zakładany przez Wnioskodawcę efekt ma być osiągnięty w dominującej mierze przez integrację transportu na istniejących liniach kolejowych. Zgodnie z załącznikiem do projektu, 60,7% (3 224,5 km) planowanych inwestycji dotyczy modernizacji istniejących trakcji, zaś 37,4% (1 985 km) z nich stanowi budowa nowych linii. Pozostałe 103 km to nowe łącznice i skróty w istniejących liniach (1,9%). Zatem wnioskować można, że skutkiem integracji istniejących i nowych tras ma być optymalizacja dojazdu do Portu Lotniczego w Baranowie.

Ważnym aspektem wskazywanym w projekcie, jak i konsultacjach społecznych, jest potencjał obronny związany z poprawą dostępności dla logistyki wojskowej terenów skomunikowanych inwestycjami kolejowymi. W tym kontekście warto podkreślić, że budowa CPK może być postrzegana jako realizacja koncepcji

²³ Wysokie zarobki na Lotnisku Chopina w Warszawie, <https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/intermodal-i-logistyka/wysokie-zarobki-na-lotnisku-chopina-w-warszawie-9888.html>. [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 22 IX 2025 r.].

²⁴ Zatrudnienie w PKP PLK. "Mniej niż w roku 2022", <https://raportkolejowy.pl/zatrudnienie-w-pkp-plk-mniej-niz-w-roku-2022>.

²⁵ T. Kropiwnicki, Nowe wyliczenia dla CPK. „31,4 mln pasażerów w 2032 roku”, <https://bithub.pl/gospodarka/nowe-wyliczenia-dla-cpk-314-mln-pasazerow-w-2032-roku>.

²⁶ J. Grzeszak, Branża TSL w obliczu autonomizacji i wojny, Policy Paper, nr 4, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2022, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/01/PIE_Branza-TSL-w-obliczu-autonomizacji-i-wojny.pdf.

²⁷ Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2023 roku, Główny Urząd Statystyczny, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2023-roku.8.13.html>.

²⁸ Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024–2030, Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o., <https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/ustanowienie-programu-wieloletniego-program-inwestycyjny-centralny-port-21896190>.

²⁹ Dz. U. 2018 poz. 1089.

technologii podwójnego zastosowania (zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych). W związku z zagrożeniem rozszerzenia się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na tereny Polski, bądź innych krajów regionu, zwiększenie potencjału obronnego i poczucia bezpieczeństwa obywateli jest istotnym społecznym skutkiem inwestycji, czego wyraz dali obywatele w ramach konsultacji projektu.

Rozbudowa strefy przemysłowo-biznesowej (Cargo City i Airport City)

Cargo City ma spełniać funkcję obsługi frachtu lotniczego, kolejowego i drogowego poprzez stworzenie zaplecza logistycznego (hał, magazynów, biur). Ma ono być bliźniaczym projektem do terenów przeznaczonych na „wysokiej jakości wielofunkcyjną przestrzeń miejską, zaawansowane technologicznie centrum biznesowe i ośrodek innowacji posiadający funkcję kulturalną i rekreacyjno-rozrywkową”³⁰ (Airport City). Potencjalnym skutkiem tych inwestycji będzie urbanizacja terenów rolniczych w powiatach grodziskim, sochaczewskim, a zwłaszcza w gminach Baranów i Szymanów, oraz w dalszej kolejności również w powiecie skierniewickim i łowickim.

Jednym z możliwych scenariuszy jest przyspieszony rozwój infrastruktury miejskiej wokół lotniska, co byłoby zgodne z koncepcją stworzenia z Łodzi i Warszawy tzw. duopolis³¹, które miałyby potencjał wielkiej europejskiej metropolii. Integracja komunikacyjna i funkcjonalna między tymi miastami obserwowana jest przynajmniej od otwarcia odcinka autostrady A2 z Łodzi do Warszawy w 2012 r., a obszar ten przyciągnął liczne inwestycje w infrastrukturę logistyczno-magazynową³². Przestrzeń między Łodzią a Warszawą mogłaby silniej się zurbanizować w nowoczesny sposób i zgromadzić znaczny kapitał ludzki w postaci osób pracujących w branżach badawczo-rozwojowych³³. Ponadto, przestrzeń ta może służyć do eksperymentalnego wdrażania rozwiązań z zakresu *smart city*, będących połączeniem innowacji technologicznych (zielony przemysł) i prawnych (deregulacja), co skutkować ma zwiększeniem atrakcyjności i przyciąganiem talentów i kapitału nie tylko z Polski, z regionu, a nawet całego świata³⁴, ponieważ CPK może stanowić stację przesiadkową w ruchu lotniczym USA-Bliki Wschód czy Europa-Azja. Trudno

³⁰ Art. 2 ust. 9 lit. a projektu.

³¹ Duopolis to partnerstwo metropolitalne, które przez integrację funkcji transportowych, gospodarczych, przestrzennych osiągnie większą konkurencyjność, lepszą jakość życia i silniejszą pozycję w regionie i w kraju, niż oba miasta działały samodzielnie, bądź w rywalizacji – Zob. *Duopolis. Łódź i Warszawa*, Deloitte, Warszawa 2019, https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/Raport_Duopolis.pdf.

³² Efektem zwiększonych potrzeb komunikacyjnych i rozwojowych obszaru między Łodzią a Warszawą jest decyzja o budowie trzeciego i czwartego pasa na łączącej miasta autostradzie A2 od węzła Stryków do węzła Konotopa – Zob. *Takiej autostrady jeszcze nie było*, Portal Samorządowy, 4 VII 2025, <https://www.portalsamorzadowy.pl/finanse/takiej-autostrady-w-polsce-jeszcze-nie-bylo-az-cztery-pasy-w-jedna-strone.619015.html>. Ponadto, obserwowane jest zainteresowanie rozwojem rynku nieruchomości w Łodzi – Zob. B. Moterek, *Już nie tylko Warszawa, a Łódź*, <https://www.urbanity.pl/lozkie/lozdz/juz-nie-tylko-warszawa-a-lodz-co-przyciaga-inwestorow.w21961>.

³³ „Między Łodzią a Warszawą mamy kilkanaście uczelni i 300 tys. studentów, do tego autostradę do Berlina. Trudno mi sobie wyobrazić lepsze miejsce logistycznie na świecie, gdzie ten zachodni kapitał mógłby inwestować, gdzie moglibyśmy budować nowe niskoemisyjne fabryki. Moglibyśmy przy okazji budować nowe miasta. Skoro mamy problem mieszkaniowy, dlaczego nie wybudować 500 tys. mieszkań” – Za: *Znów burza wokół CPK*, 5 II 2024, <https://www.money.pl/gospodarka/znow-burza-wokol-cpk-bez-niego-nie-dogonimy-zachodu-6992435938822688a.html>.

³⁴ J. Bartosiak, *Wolne Miasto Stanisławów*, Patronite, 3 VI 2025, <https://patronite.pl/post/82355/wolne-miasto-stanislawow>.

ocenić, na ile prawdopodobne są te opisywane w publicystyce odważne wizje i nadzieje pokładane w tym aspekcie CPK.

Urbanizacja terenów wokół portu lotniczego, czyli zmiana charakteru terenów wiejskich w kierunku rozwoju zabudowy miejskiej, oznacza dla społeczności lokalnej konieczność sprzedaży ziemi, m.in. w ramach programu dobrowolnych nabyć, z którego skorzystano na 88% powierzchni inwestycji³⁵. Kwestia budowy CPK była poddawana pod referendum mieszkańców gminy Baranów, w której lokalizowana ma być inwestycja. 84% uczestniczących (przy frekwencji 47%) głosowała przeciwko lokalizacji inwestycji w ich gminie³⁶. Oznacza to, że znaczna część (39%) mieszkańców nie dostrzegała w CPK szansy rozwojowej dla swojej gminy. Zmiana charakteru przeznaczenia terenów z rolniczych na transportowe może być traktowana jako możliwość zwiększenia dochodów, ale łączy się to również z koniecznością relokacji domostw, sposobu zarabkowania czy zmianą stylu życia. Natomiast w skali kraju CPK cieszy się szerszym poparciem społecznym – w prowadzonych w 2024 r. sondażach poparcie dla niego wyrażało ok. 60% badanych³⁷.

Likwidacja cywilnego lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Společne skutki likwidacji lotniska na Okęciu są trudne do określenia, ponieważ w projekcie nie ma precyzyjnej decyzji w kwestii wykorzystania wskazanej przestrzeni na terenie Warszawy. Trzeba natomiast założyć, że nastąpi zmiana charakteru przeznaczenia obszaru ponad 8 km² na Okęciu³⁸. Przełoży się to na poprawę jakości życia mieszkańców przez likwidację hałasu związanego z ruchem lotniczym, ale również pozbawi mieszkańców Warszawy lotniska w granicach miasta. Zwolnienie nawet części działek i przeznaczenie ich na rozbudowę miasta ma istotny potencjał inwestycyjny i urbanistyczny dla budownictwa mieszkaniowego i biurowego czy terenów zielonych. Pozostała część istniejących zabudowań może funkcjonować jako baza samolotów wojskowych i rządowych³⁹.

Zakaz dofinansowania lotów

Wprowadzenie zakazu dofinansowania połączeń lotniczych przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, państwowe osoby prawne oraz komunalne osoby prawne ograniczy dostępność cenową biletów dla osób o niższych dochodach. Przełoży się to na ograniczenie liczby korzystających z połączeń lotniczych. Podmioty te nie mogą zawierać umów o charakterze

³⁵ CPK kupił już ponad 2000 hektarów gruntów w Programie Dobrowolnych Nabyć, <https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/cpk-kupil-juz-ponad-2000-hektarow-gruntow-w-programie-dobrowolnych-nabyt>.

³⁶ M. Wosińska, *Referendum w Baranowie: 84 proc. mieszkańców mówi „nie” dla CPK*, Rynek Lotniczy, 18 VI 2018, <https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/trwa-referendum-w-baranowie-3816.html>.

³⁷ *Sondaż DGP: Rośnie liczba zwolenników CPK*, Rynek Lotniczy, 18 VI 2018, <https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/sondaz-dgp-rosnie-liczba-zwolennikow-cpk-21182.html> i *Większość Polaków za budową CPK. Tak pokazują dwa sondaże*, Rynek Lotniczy, 14 II 2024, <https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/polacy-blizsi-decyzji-o-budowie-cpk-ale-spora-grupa-wciaz-sie-waha-20047.html>.

³⁸ *Lotnisko i jego historia*, Urząd Dzielnicy Włochy, <https://wlochy.um.warszawa.pl/-/lotnisko-i-jego-historia>.

³⁹ E. Drewienko, *Mikołaj Wild: Lotnisko Chopina zostanie zamknięte dla pasażerów w 2027 roku*, „Rynek Lotniczy”, <https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/mikolaj-wild-lotnisko-chopina-zostanie-zamkniete-dla-pasazerow-w-2027-roku-2531.html>.

marketingowym, promocyjnym lub innych umów podobnego rodzaju z przewoźnikami lotniczymi lub jednostkami powiązanymi będą potencjalnie przeznaczać swoje środki promocyjne np. na transport kolejowy.

Wybieranie składu Rady Nadzorczej spółki celowej Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

W skład Rady mają wchodzić: po jednym przedstawicielu Prezydenta RP, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw transportu i przedstawiciel Pełnomocnika. Skutkiem zróżnicowanego składu Rady mogą być konflikty dotyczące wizji zarządzania spółką, zwłaszcza w sytuacji kohabitacyjnej bądź przy rosnących napięciach w ramach koalicji rządzącej.

C) Konsultacje społeczne

Zainteresowanie konsultacjami społecznymi dotyczącymi omawianego projektu było dość duże – przekazano 3 946 ankiet, z czego 2 571 posiadało komentarze. Zdecydowana większość komentarzy wyrażała silne poparcie dla budowy CPK. W wypowiedziach dominowały następujące argumenty gospodarcze i społeczne:

- a. rozwój i wzmocnienie gospodarki – wskazywano CPK jako kluczową inwestycję, która pozytywnie wpłynie na gospodarkę i całe polskie społeczeństwo; argumenty w tej kategorii skupiają się na wzroście PKB i wpływów budżetowych, wzroście zatrudnienia i przyciąganiu kolejnych nowych inwestycji dzięki Cargo City;
- b. niezbędna infrastruktura i logistyka – podkreślano, że CPK jest niezbędne, ponieważ Lotnisko Chopina w Warszawie jest już bliskie osiągnięcia swojej maksymalnej przepustowości;
- c. zapewnienie bezpieczeństwa dzięki podwójnemu zastosowaniu – dostrzegano aspekt obronny inwestycji; komentujący wskazywali, że inwestycje kolejowe składające się na CPK mają kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa kraju, umożliwiając szybki transport wojsk i sprzętu;
- d. przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu – projekt uznano za ważny ze względu na jego komponent kolejowy zwany „szprychami” (połączenie mniejszych miast, sprawna komunikacja na nowych trasach); część komentarzy kładła nacisk na powrót do oryginalnego planu CPK – sprzeciwiano się zmianom zakładającym pominięcie pewnych regionów w projekcie kolejowym i zwiększenie prędkości pociągów do 350 km/h, co zdaniem komentujących pogłębi wykluczenie komunikacyjne, łącząc z Warszawą tylko Poznań, Wrocław i Łódź;
- e. stabilne finansowanie i profesjonalne zarządzanie – zwracano uwagę na konieczność jasnych terminów harmonogramu budowy i finansowania projektu; podkreślano potrzebę, aby projekt był prowadzony przez ponadpartyjne, kompetentne i zmotywowane osoby, aby zapewnić jego skuteczną realizację.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projektowana ustawa, ze względu na swój zakres i skalę, może wywierać wieloaspektowy wpływ na gospodarkę. Dotyczy to w szczególności rynku pracy, przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, użytkowników transportu, a także

innowacyjności i układu przestrzennego rozwoju kraju. Ocena tych skutków ma charakter wariantowy, wskazując zarówno potencjalne korzyści, jak i możliwe ryzyka związane z realizacją inwestycji.

W uzasadnieniu projektu przedstawiono szacunki potencjalnych skutków gospodarczych, oparte na danych pochodzących z raportów firm doradczych (m.in. Kearney, Steer, Ernst & Young) oraz dokumentów strategicznych państwa⁴⁰.

W Raporcie Kearney wskazano, że w horyzoncie wydatkowania nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2034 skumulowany wzrost wartości dodanej brutto (dalej: WDB) w polskiej gospodarce ma wynieść 126,6 mld zł, a w roku szczytowym (2026 r.) dodatkowa WDB związana z projektem sięgnie 20,8 mld zł. Z kolei na podstawie raportu firmy Steer korzyści z sieci KDP (Kolej Dużych Prędkości) dla krajów Trójmorza (w tym Polski) to łącznie ok. 119 mld euro, z czego 56 mld euro ma wynikać z oszczędności czasu podróży, 16 mld euro z efektów klimatycznych, a 25 mld euro to kwota oszczędności pasażerów (do 2084 r.). Autorzy podkreślają, że spięcie nowej infrastruktury z korytarzami Via Carpatia i Via Baltica wzmacnia wymiar transeuropejski projektu i zapewnia ciągłość połączeń północ-południe oraz lepszą integrację z państwami bałtyckimi i karpacczymi w ramach sieci TEN-T⁴¹. Autorzy Raportu Kearney wskazują też, że taki układ poprawia konkurencyjność przewozów intermodalnych i przewidywalność czasów tranzytu (zwłaszcza dla ładunków na osi Bałtyk-Adriatyk), co sprzyja dyfuzji korzyści rozwojowych do wschodnich województw. W uzasadnieniu wskazano także, że realizacja Programu CPK przełoży się na skumulowany wzrost całkowitej produkcji globalnej w polskiej gospodarce rzędu ok. 450 mld zł w latach 2020-2034. Autorzy przewidują również dodatni wpływ na wolumen wymiany handlowej wynikający ze skrócenia czasu i zwiększenia niezawodności tranzytu. W uzasadnieniu zaakcentowano, że skala przyrostu wolumenu jest najwyższa przy pełnej realizacji komponentów programu i wzmacnia się na osi Bałtyk-Adriatyk oraz w obszarze Trójmorza.

W części dotyczącej zatrudnienia uzasadnienie odwołuje się do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030⁴², zgodnie z którą inwestycja ta ma szansę wygenerować ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. Wskazano, że w fazie szczytowej realizacji inwestycji (2026 r.) wzrost zatrudnienia ma wynieść 95,2 tys. dodatkowych miejsc pracy, w tym 57 tys. związanych z inwestycjami kolejowymi (60%), 28,4 tys. z lotniczymi (30%) i 9,8 tys. z drogowymi (10%). Realizacja inwestycji w proponowanym kształcie ma pozwolić na wygenerowanie bezpośrednio 58,3 tys. miejsc pracy, pośrednio 24,5 tys., a dodatkowe 12,4 tys. miejsc pracy powstanie dzięki efektowi mnożnikowemu w gospodarce. Podkreślono, że najwyższy przyrost przypadnie na budownictwo, tj. łącznie blisko 72 tys. miejsc pracy⁴³. Wskazano

⁴⁰ Zob. Kearney, *Centralny Port Komunikacyjny, Analiza wpływu przygotowania i realizacji inwestycji na gospodarkę w Polsce*, Warszawa 2020 r., <https://www.cpk.pl/wp-content/uploads/raport-kearney-analiza-wplywu-cpk-na-gospodarke-w-polsce-07-2020.pdf>, dalej: Raport Kearney; Steer, *High-Speed Rail in the Three Sease Region. Benefits of an Integrated Network*, styczeń 2023 r.; dalej: Raport Steer, Ernst & Young, *Prognoza w zakresie wpływu Programu CPK na ruch cargo na poziomie działów ISZTAR4 w Polsce oraz analiza prawna zmian w zakresie przepisów celno-podatkowych*, wrzesień 2023 r., dalej: Raport EY.

⁴¹ Dz. Urz. UE L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj>.

⁴² *Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030)*, <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego>.

⁴³ Ibidem.

również na szerokie włączenie mikro-, małych i średnich firm jako wykonawców i podwykonawców, z pozytywnymi efektami dla lokalnych rynków. W drugiej fazie, już po uruchomieniu portu, w uzasadnieniu projektu ustawy wymienione są stopniowe efekty na rynku pracy wynikające z funkcjonowania lotniska oraz z planów stworzenia nowego ośrodka biznesowego Airport City i powiązanego Cargo City. Dla kontekstu przywołane zostały następujące przykłady: lotnisko Madryt-Barajas ma generować ok. 300 tys. miejsc pracy, a Charles de Gaulle ok. 195 tys., co ma ilustrować skalę potencjalnego oddziaływania stref okołolotniskowych i zaplecza usługowego. Zaprezentowane szacunki wskazują, że w perspektywie lat 2028-2040 projekt CPK wraz z nową siecią kolejową mogą wygenerować wzrost produkcji globalnej na poziomie 986 mld zł i 290 tys. nowych miejsc pracy.

Podsumowując, analiza uzasadnienia pozwala stwierdzić, że jego autorzy zakładają, że projekt przyniesie znaczącą dodatkową wartość dodaną w gospodarce i silny impuls na rynku pracy (z dominującą rolą budownictwa w fazie budowy), z dalszymi efektami po uruchomieniu lotniska i rozwoju stref Airport/Cargo City. Jednocześnie akcentują oni, że wybory projektowe (prędkość KDP, ciągłość inwestycji intermodalnych, zakres projektów rozwojowych) istotnie modyfikują zarówno koszty funkcjonowania systemu, jak i rozkład korzyści w całej gospodarce⁴⁴. Choć przedstawione w uzasadnieniu liczby mają charakter szacunkowy i probabilistyczny⁴⁵, na ich podstawie widać kierunkowy wpływ inwestycji CPK na handel, sieć transportową, poziom PKB oraz rynek pracy. Skala efektów jest wprost zależna od zakresu i tempa realizacji programu, ale nawet przy konserwatywnych założeniach prognozy wskazują na istotny impuls popytowy w fazie budowy oraz na długofalowe efekty podażowe po uruchomieniu nowych zdolności transportowych i logistycznych.

W kolejnych częściach oceny skutków gospodarczych nie zostanie przedstawiona całościowa ewaluacja przedsięwzięcia CPK. Znajdzie się natomiast ocena podstawowych elementów projektowanej ustawy wraz z możliwymi korzyściami i ryzykami związanymi z poszczególnymi rozwiązaniami (m.in. wpływ sztywnych wskaźników projektowych, zakaz finansowania połączeń lotniczych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, projekty Airport/Cargo City). Tym samym przygotowywana analiza nie jest oceną CPK jako całości, lecz uporządkowanym zestawem cząstkowych analiz istotnych interwencji prawno-inwestycyjnych⁴⁶.

⁴⁴ Podobne głosy pozytywne wybrzmiewają w ramach konsultacji społecznych (ID ankiety: 271734, 240795, 264050, 267673, 246015, 254967, 253597, 260264, 25225, 252267 i 269498).

⁴⁵ Warto zaznaczyć, że zdaniem części ekspertów: „(...) prognozy ruchu lotniczego stosowane przez CPK, oparte na modelach IATA, są krytykowane za brak uwzględnienia lokalnych uwarunkowań i konkurencji innych środków transportu. Eksperti z Politechniki Krakowskiej podkreślają, że obecne modele są oparte głównie na analizie trendów historycznych i wskaźnikach makroekonomicznych, co może prowadzić do znacznego przeszacowania potencjalnego ruchu pasażerskiego. Eksperti proponują alternatywne podejście door-to-door (D2D), które analizuje pełną podróż pasażera, od miejsca zamieszkania do miejsca docelowego. Takie podejście lepiej uwzględnia czynniki wpływające na wybór środka transportu, takie jak czas, koszt, komfort oraz współdziałanie kolei i transportu drogowego z lotnictwem. W Polsce brakuje systemowego podejścia do prognozowania ruchu lotniczego, co utrudnia planowanie inwestycji infrastrukturalnych. Problemem jest m.in. ograniczony dostęp do danych statystycznych i brak regularnych badań ankietowych.” <https://xyz.pl/prognozy-ruchu-na-cpk-przeszacowane-eksperti-politechniki-krakowskiej-bija-na-alarm/>.

⁴⁶ Ze względu na złożoność projektu i liczbę współzależnych zmiennych (harmonogram i koszty, parametry techniczne, przyszły popyt i podaż, otoczenie makroekonomiczne, decyzje regulacyjne w UE i w regionie) kompletna ocena nie jest możliwa. Dlatego odpowiednie jest podejście

W analizowanym projekcie zawarte zostały sztywne wskaźniki, czyli daty realizacji (harmonogram), parametry finansowe o charakterze progów lub limitów (np. poziom finansowania i wskazane instrumenty) oraz zakres rzeczowy wyrażony liczbowo (np. łączna długość nowych linii kolejowych). Tego typu rozwiązania planistyczne mogą generować pozytywne i negatywne efekty.

Co do zasady sztywne wskaźniki zwiększają przejrzystość i łatwość oceny postępu realizacji. Precyzyjnie zdefiniowane metryki zmniejszają niejednoznaczności interpretacyjne, a raportowanie oparte na liczbach ułatwia ocenę postępu przez interesariuszy zewnętrznych i audytorów. W megaprojekcie infrastrukturalnym taka transparentność może wzmacniać zaufanie do ciągłości przedsięwzięcia, działa jak tzw. narzędzie zobowiązania publicznego (ang. *commitment device*)⁴⁷ oraz ułatwia koordynację między instytucjami publicznymi i wykonawcami. Dodatkowo, przewidywalność celów ułatwia planowanie zasobów i kontraktowanie prac, ograniczając ryzyko ad hoc-owych zmian zakresu.

Jednocześnie sztywność metryk może obniżać adaptacyjność do zmian otoczenia regulacyjnego, rynkowego i technicznego. Badania pokazują, że megaprojekty infrastrukturalne wiążą się z dużym lub bardzo dużym poziomem niepewności (organizacyjnej, projektowej, ekonomicznej, a nawet technologicznej). Wskaźniki harmonogramowe zwykle ignorują tzw. nieznane niewiadome (ang. *unknown unknowns*)⁴⁸, czyli nieznane zmienne, które mogą wpłynąć na tempo realizacji projektu. Dodatkowo nie bez znaczenia, tak przy okazji wskaźników harmonogramowych, jak i limitów lub progów finansowych dużą rolę odgrywa błąd planowania (ang. *planning fallacy*), polegający w dużym skrócie na niedoszacowaniu kosztów i przeszacowaniu możliwości⁴⁹.

Ilustracją tych zjawisk są badania profesora Benta Flyvbjerga, zgodnie z którymi około 90% megaprojektów na całym świecie doświadcza przekroczenia kosztów, a średnie przekroczenie kosztów dla projektów kolejowych wynosi 44,7 proc.⁵⁰. I jest to najwyższy wynik spośród analizowanych kategorii (dla mostów i tuneli jest to 34%, a dla dróg 20%). W literaturze naukowej funkcjonuje nawet tzw. żelazne prawo megaprojektów, czyli „przekroczony budżet, przekroczony harmonogram, mniejsze niż zakładano korzyści”⁵¹.

W literaturze związanej z projektowaniem i planowaniem funkcjonuje również tzw. prawo Goodharta, które mówi, że kiedy określona miara staje się celem, przestaje

wariantowe/scenariuszowe: zidentyfikowane zostaną zarówno potencjalne plusy, jak i minusy poszczególnych rozwiązań, a wyniki będą prezentowane jako zakresy efektów, a nie pojedyncze punkty szacunkowe.

⁴⁷ Zob. M. Altman, *Handbook of Contemporary Behavioral Economics: Foundations and Developments*, M.E. Sharpe 2006; D. Halpern, *Inside the Nudge Unit: How Small Changes Can Make a Big Difference*, London 2016; C.R. Sunstein, R. Thaler, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, Yale 2008.

⁴⁸ N.N. Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*, New York 2016; P.E. Tetlock, *Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know?*, Princeton 2017; P.E. Tetlock, D. Gardner, *Superforecasting: The Art and Science of Prediction*, New York 2015.

⁴⁹ D. Lovallo, D. Kahneman, *Delusions of success: How optimism undermines executives' decisions*, Harvard Business Review, <https://hbr.org/2003/07/delusions-of-success-how-optimism-undermines-executives-decisions>.

⁵⁰ B. Flyvbjerg, *What You Should Know about Megaprojects and Why: An Overview*, "Project Management Journal", vol. 45, no. 2, s. 6-19.

⁵¹ B. Flyvbjerg, N. Bruzelius, W. Rothengatter, *Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition*, Cambridge 2003.

być dobrą miarą⁵². W praktyce oznacza to, że sztywne wskaźniki – takie jak konkretna data oddania inwestycji, minimalny poziom finansowania czy liczba kilometrów – mogą zacząć kształtować zachowania instytucji i wykonawców w taki sposób, by przede wszystkim wypełnić wymogi formalne. W efekcie łatwo o tzw. „grę pod wskaźnik”: wybieranie rozwiązań prostszych technicznie, ale mniej optymalnych społecznie, przyspieszanie prac kosztem jakości albo realizowanie najłatwiejszych rozwiązań, zamiast tych, które przyniosłyby największe korzyści. W dłuższym okresie prowadzi to do rozbieżności między „sukcesem na papierze” a faktycznym oddziaływaniem gospodarczym i społecznym projektu⁵³.

W przypadku analizowanego projektu sztywne wskaźniki mają zarówno mocne strony, jak i ograniczenia. Z jednej strony wzmacniają przejrzystość i przewidywalność, ułatwiają kontrolę realizacji inwestycji i budują zaufanie społeczne. Z drugiej zwiększają ryzyko, że działania będą podporządkowane spełnianiu konkretnego wskaźnika, a nie faktycznej jakości i funkcjonalności projektu. Dlatego, choć wskaźniki pełnią ważną rolę dyscyplinującą, ich stosowanie wymaga ostrożności, aby postęp formalny nie rozmijał się z rzeczywistymi korzyściami dla gospodarki i obywateli.

W analizowanym projekcie podkreślano również konieczność realizacji dwóch megaprojektów, tj. Airport City i Cargo City. Airport City planowane przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym identyfikowane jest jako element o znaczącym potencjale gospodarczym. Dzięki lokalizacji tuż obok węzła lotniczego i kolejowego, kompleks może stać się nowoczesnym centrum biznesowym, przyciągającym inwestorów, firmy usługowe i konferencyjne. W wariantcie optymistycznym oznaczałoby to dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy, co mogłoby w widoczny sposób przełożyć się na rozwój regionalny i krajowy rynek pracy. Atutem projektu – w scenariuszu jego pełnej realizacji – jest synergiczny charakter: połączenie funkcji biurowych, handlowych, a nawet – jak można przeczytać – funkcji ośrodka innowacji w jednym miejscu. Podobne kompleksy w sąsiedztwie dużych lotnisk w innych państwach często odgrywają rolę magnesu dla biznesu i logistyki. Dodatkowo, rozwój partnerstw, jak np. z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, może pozwolić na przygotowanie zachęt inwestycyjnych, współpracę ze startupami oraz stopniowe łączenie stołecznego rynku pracy z rynkiem łódzkim w otoczeniu Airport City i Cargo City, co wytworzy wartość dodaną w polskiej gospodarce⁵⁴. Jednocześnie konieczne jest rozważenie wariantów ostrożniejszych. Doświadczenia europejskie wskazują, że wielkoskalowe inwestycje infrastrukturalne rzadko realizowane są w zakładanych terminach i w ramach przewidywanych budżetów (co zostało już wcześniej omówione). Dodatkowo niepewność co do rzeczywistego popytu na usługi Airport City oraz konkurencja ze strony istniejących centrów biznesowych w Warszawie i innych regionach mogą

⁵² C. a. E. Goodhart, *Problems of Monetary Management: The UK Experience*, w: A. S. Courakis (red.) „Monetary Theory and Practice”, Macmillan Education UK, 1984, s. 91-121.

⁵³ W tym miejscu warto odnotować, że w ramach konsultacji społecznych odnotowano szereg głosów podkreślających nieopłacalność inwestycji (ID ankiety: 264012), pewność opóźnień realizacji, a tym samym mniejsze korzyści gospodarcze (ID ankiety: 251938), ryzyko monopolu na rynku usług lotniczych (ID ankiety: 265041), ryzyko wypychania innych inwestycji w związku z dużymi nakładami na projekt CPK (ID ankiety: 236528 i 238170), czy konieczność przeprowadzenia dalszych i pogłębionych analiz (ID ankiety: 259005 i 265184).

⁵⁴ <https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/cpk-i-lsse-lacza-sily?>

ograniczyć jego potencjalne oddziaływanie gospodarcze⁵⁵. Ryzyka te mają charakter probabilistyczny, nie przesądzają o negatywnym scenariuszu, lecz wskazują na potrzebę wielowymiarowego podejścia do rozwoju Airport City.

Z kolei Cargo City to planowana strefa logistyczno-magazynowa, w zamierzeniu mająca być jednym z największych hubów logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z dostępnych danych wynika, że warszawski Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina obsługuje mniej niż 1% europejskiego cargo lotniczego, a ok. 62% cargo lotniczego z Europy Środkowo-Wschodniej jest obsługiwane przez centra logistyczne w Europie Zachodniej. Zgodnie z częścią prognoz Cargo City ma szansę przejąć znaczną część tego ruchu. Dla porównania jednak w 2024 r. w transporcie towarów drogą lotniczą odnotowano spadek poziomu cargo o 0,8 proc. w porównaniu do 2023 r. W 2024 r. w Polsce przewieziono 196 tys. ton cargo lotniczego i obsłużono 8,6 tys. operacji lotniczych cargo (spadek o 5,4 proc. w porównaniu do 2023 r.)⁵⁶.

Z kolei Cargo City może wygenerować efekt klastrowy, tj. koncentrację podmiotów w jednym miejscu, która sprzyja powstawaniu hubu logistycznego, co obniża koszty transakcyjne, zwiększa efektywność łańcuchów dostaw i przyciąga zagranicznych inwestorów. Dodatkowo bliskość lotniska, sieci kolejowej i autostrad daje możliwość płynnego przeładunku między różnymi środkami transportu, co może zwiększyć konkurencyjność Polski w handlu międzynarodowym. Oczywiście w przypadku tak dużej i złożonej inwestycji jaką jest CPK mogą wystąpić skutki negatywne, takie jak ryzyko przeskalowania czy efekt przesunięcia. Jeśli rozwój frachtu lotniczego będzie wolniejszy niż zakładano lub konkurencja z innych europejskich hubów logistycznych okaże się silniejsza, to skala projektu może przewyższać realne zapotrzebowanie rynku. Z kolei część działalności cargo może zostać przeniesiona z istniejących portów lotniczych i centrów logistycznych w Polsce (Warszawa, Katowice, Wrocław). Dodatkowo należy również brać pod uwagę silną konkurencję i "lepkość" rynku⁵⁷. Rynek hubów cargo jest niezwykle konkurencyjny i zdominowany przez duże podmioty będące na rynku (Frankfurt, Amsterdam, Paryż CDG). Te lotniska mają ugruntowaną pozycję, rozbudowaną siatkę połączeń, wysoce wyspecjalizowaną infrastrukturę i długoletnie relacje z klientami. Zmiana głównego hubu to dla globalnej firmy logistycznej operacja niezwykle złożona i kosztowna. Rynek ten cechuje się więc dużą "lepkością" – firmy niechętnie zmieniają sprawdzone i zoptymalizowane łańcuchy dostaw. Podsumowując, Cargo City może istotnie zwiększać szanse na wzrost udziału Polski w łańcuchach dostaw poprzez efekt koncentracji podmiotów i integrację transportu, co w sprzyjających warunkach sprzyja skracaniu czasu obsługi i obniżaniu kosztów. Jednocześnie dominacja ugruntowanych hubów oraz trwałość relacji rynkowych podnoszą niepewność co do tempa komercjalizacji.

Kolejnym ważnym elementem analizowanego projektu jest wprowadzenie zakazu dofinansowania portów lotniczych przez Skarb Państwa, co może w części przypadków ograniczać zjawiska obserwowane w przeszłości, np. takie praktyki jak

⁵⁵ <https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/krakow-airport-cpk-nam-nie-zagraza-4840.html>.

⁵⁶ <https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/ulc-podsumowanie-wynikow-rynku-lotniczego-w-2024-roku>.

⁵⁷ *Air freight transport statistics*, [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Air freight transport statistics&utm_source=market-insights.upply.com/en/air-freight-2024-ranking-of-the-worlds-main-airports](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Air_freight_transport_statistics&utm_source=market-insights.upply.com/en/air-freight-2024-ranking-of-the-worlds-main-airports), dostęp: 10.09.2025 r.; *The world's airports handled more than 124 million tonnes of cargo in 2024, representing a year-on-year growth of 8.4%*, <https://market-insights.upply.com/en/air-freight-2024-ranking-of-the-worlds-main-airports>.

stosowanie umów marketingowych w zamian za promocję regionu. W konsekwencji istnieje mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się mechanizmów rent-seeking, w których środki publiczne finansowałyby przede wszystkim krótkookresowe zyski prywatnych podmiotów bez trwałego efektu rozwojowego. Zakaz może również działać jako bodziec do poprawy efektywności sieci transportu lotniczego. Pozbawieni wsparcia publicznego przewoźnicy byłoby zmuszeni w większym stopniu kształtować siatkę połączeń w oparciu o rzeczywisty popyt, co zmniejszałoby ryzyko utrzymywania nierentownych lub słabo wykorzystywanych tras. W efekcie system transportu lotniczego mógłby lepiej odzwierciedlać faktyczne potrzeby pasażerów i przedsiębiorstw.

Jednocześnie regulacja może sprzyjać koncentracji ruchu w największych portach, co w krótkiej perspektywie mogłoby prowadzić do wycofania części połączeń z lotnisk regionalnych. Jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednio zaprojektowane wyjątki w formule PSO (public service obligation), istnieje ryzyko, że część społecznie potrzebnych, choć nierentownych tras, mogłaby zostać zlikwidowana. W konsekwencji dostępność transportowa niektórych regionów mogłaby się pogorszyć, a ich atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna ulec osłabieniu. Warto również podkreślić, że zakaz może szczególnie utrudnić działalność tanich przewoźników, którzy często korzystali z dopłat, aby utrzymać połączenia na mniej rentownych trasach. Może to prowadzić do ograniczenia oferty lotów i wzrostu cen biletów dla pasażerów. Brak dopłat może też zmniejszyć atrakcyjność lotnisk regionalnych dla przewoźników, ograniczając różnorodność połączeń i pogarszając dostępność transportu lotniczego dla podróżnych poza największymi ośrodkami⁵⁸.

W dokumentach analitycznych oraz w uzasadnieniu do projektu podkreśla się znaczący, pozytywny wpływ inwestycji CPK, Cargo City i Airport City na rynek pracy, wskazując na duży potencjał generowania nowych miejsc zatrudnienia w sektorach transportu, logistyki oraz usług towarzyszących. Warto jednak zauważyć, że realizacja tych inwestycji będzie odbywała się w warunkach podwyższonej niepewności geopolitycznej. Kolejne etapy wojny w otoczeniu Polski zwiększają presję na wzrost wydatków obronnych, w tym na rozbudowę armii o co najmniej 100 tysięcy dodatkowych żołnierzy zawodowych i rozwój przemysłu zbrojeniowego, który będzie wymagał wysoko wykwalifikowanej kadry. Oznacza to, że choć kierunek oddziaływania projektowanych inwestycji na zatrudnienie należy ocenić pozytywnie, to w praktyce może on wiązać się z napięciami na rynku pracy i trudnościami w pozyskiwaniu odpowiednich specjalistów do realizacji równoległych priorytetów gospodarczych i obronnych.

W odniesieniu do komponentu kolejowego projektowanej ustawy należy podkreślić, że inwestycje w infrastrukturę kolejową, zarówno w szprychy do CPK, jak i w modernizację istniejących odcinków, mogą istotnie zwiększyć dostępność transportową kraju i wzmocnić integrację regionalną. Efekty gospodarcze wynikają nie tylko z krótszych czasów przejazdu i poprawy komfortu podróży, ale również z efektów mnożnikowych w budownictwie, produkcji materiałów i usługach. Jednocześnie tak szeroko zakrojone inwestycje będą wymagały znaczących nakładów finansowych oraz skoordynowania z innymi priorytetami rozwojowymi i fiskalnymi państwa, co

⁵⁸ <https://www.pasazer.com/news/468326/prezydent, chce, zakazac, przetargow, na, promocje, regionow, h tml>.

oznacza, że ich rzeczywisty wpływ na gospodarkę będzie zależał od tempa realizacji, struktury finansowania i zdolności rynku wykonawczego dla tego komponentu. Koncepcja szprych ma tę zaletę, że wzmacnia integrację krajową, tworząc szybkie połączenia wielu regionów z jednym głównym węzłem komunikacyjnym, hubem transportowym i logistycznym, co skraca czas dojazdu do planowanego lotniska. Dzięki koncentracji ruchu w hubie możliwe jest także osiągnięcie efektu skali, czyli większej opłacalności połączeń oraz atrakcyjności dla przewoźników. Jednocześnie rozwiązanie to ma swoje słabości: opiera się na silnej centralizacji, która może utrwalać dominację jednego ośrodka i osłabiać potencjał rozwoju innych ośrodków regionalnych⁵⁹.

Podsumowując, według uzasadnienia projekt oddziaływać będzie na gospodarkę i rynek pracy w kilku etapach. W pierwszej rundzie, w latach realizacji inwestycji, spodziewany jest silny impuls związany z nakładami budowlanymi i popytem na usługi towarzyszące. W drugiej rundzie, po uruchomieniu infrastruktury, pojawią się korzyści z funkcjonowania szybkiej kolei (KDP) oraz z tworzenia miejsc pracy w strefach Airport City i Cargo City. Wreszcie w trzeciej rundzie, w dłuższej perspektywie, efekty mogą wynikać z trwałego włączenia Polski w europejskie korytarze transportowe (TEN-T, m.in. Via Carpatia, Via Baltica), co sprzyja zwiększeniu mobilności, handlu i inwestycji. Jednocześnie pozostają poważne źródła niepewności: doświadczenia z megaprojektów pokazują ryzyko wzrostu kosztów i opóźnień, sztywne wskaźniki mogą generować zachowania nakierowane na „grę pod miarę”, a rynek cargo lotniczego jest konkurencyjny i silnie skoncentrowany. Dodatkowo zakaz dopłat publicznych może przejściowo ograniczyć dostępność transportową części regionów. Ostateczny bilans gospodarczy projektu będzie zatem zależał nie tylko od samej skali inwestycji, lecz także od zdolności do ograniczania ryzyk wykonawczych i wykorzystania długofalowych efektów sieciowych.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W opinii Wnioskodawcy projekt zakłada zwiększenie wartości finansowania Programu za pomocą skarbowych papierów wartościowych (SPW) w wysokości do kwoty nie niższej niż 66 180 mln zł do 2032 r. Wnioskodawca zauważa, że kwota ta odpowiada wartości finansowania za pomocą SPW przewidzianej do 2030 r. w pierwotnej wersji uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030” przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 24 października 2023 r.⁶⁰ i oznacza zwiększenie takiego finansowania o kwotę co najmniej 3 279 mln zł w stosunku do obecnie obowiązującego Programu⁶¹. Wnioskodawca zakłada, że proponowane zmiany wiążące się ze zwiększeniem finansowania dla niektórych przedsięwzięć (przywrócenie projektu sieci terminali intermodalnych, Airport City, Cargo City,

⁵⁹ W ramach uzupełnienia można dodać, że w debacie publicznej i w dokumentach eksperckich koncepcja tzw. szprych CPK bywa przeciwstawiana modelowi policentrycznego rozwoju sieci kolejowej, zakładającemu wzmacnianie kilku głównych ośrodków regionalnych zamiast koncentracji w jednym centralnym węźle, za: <https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/9870601,rzad-postawi-na-policentrycznosc-na-kolei-model-szprych-zbiegajacych.html>.

⁶⁰ Zob. uchwała nr 201 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r., op. cit.

⁶¹ Zob. uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2024 r., op. cit.

zabezpieczenie środków na działania badawczo rozwojowe) znajdują pokrycie w ogólnej kwocie zwiększenia wartości Programu. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że wskutek niektórych proponowanych rozwiązań mogą wystąpić znaczące oszczędności w Programie, w szczególności w ramach środków przeznaczonych na realizację Podprogramu Kolejowego, które miały być przeznaczone na inwestycje związane z podniesieniem prędkości eksploatacyjnej na nowych liniach oraz zakup taboru o specyfikacji zakładającej prędkość 300+km/h. W opinii Wnioskodawcy w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego mogą zostać ograniczone wydatki na dotowanie połączeń lotniczych.

W odniesieniu do realizacji inwestycji CPK z uwzględnieniem wartości finansowania za pomocą SPW w wysokości nie niższej niż 66 180 mln zł należy zauważyć, że skutki dla sektora finansów publicznych wynikające z takiego rozwiązania można podzielić na dwa rodzaje: bezpośrednie i pośrednie.

Skutki bezpośrednie wynikają ze sposobu finansowania inwestycji poprzez emisję SPW. Emisja taka oznacza zaciągnięcie zobowiązań przez Skarb Państwa (SP), co bezpośrednio zwiększa poziom państwowego długu publicznego. Ponadto generuje koszty odsetkowe, które muszą być pokrywane z budżetu państwa. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wpływ tych emisji na konstytucyjny limit zadłużenia. Wzrost zadłużenia może ograniczyć możliwości finansowania innych programów publicznych, a w przypadku przekroczenia limitów zadłużenia nawet zakaz zaciągania nowych zobowiązań w kolejnych ustawach budżetowych. Należy też mieć na uwadze fakt, iż im większy udział SPW w finansowaniu inwestycji, tym mniejsza przestrzeń fiskalna dla innych wydatków publicznych. Może to prowadzić do konieczności ograniczenia wydatków bieżących lub podniesienia podatków. Nie można również pominąć ryzyka refinansowania długu. SPW mają określony termin wykupu. W przypadku braku środków, państwo może być zmuszone do rolowania długu, czyli emisji nowych obligacji na spłatę starych, co zwiększa ryzyko finansowe.

Do bezpośrednich skutków projektowanego rozwiązania można zaliczyć również koszty związane z inwestycjami infrastrukturalnymi. Budowa lotniska, linii kolejowych, terminali intermodalnych, Airport City i Cargo City – to wydatki inwestycyjne, które mogą obciążać budżet państwa.

Do skutków pośrednich można zaliczyć przewidywany wzrost dochodów budżetowych z tytułu większych wpływów z podatków VAT, CIT i PIT będących rezultatem oczekiwanego wzrostu wartości dodanej brutto w wyniku zakładanych inwestycji. Skutkiem pośrednim będzie również wzrost wpływów do ZUS, NFZ i budżetu państwa z tytułu składek i podatków w wyniku wzrostu zatrudnienia. Ponadto po stronie kosztowej należy zwrócić uwagę na ryzyko wzrostu kosztów obsługi długu.

Reasumując, skutki bezpośrednie dla SFP znajdują odzwierciedlenie głównie po stronie kosztowej. Natomiast skutki pośrednie przełożą się na korzyści dla SFP.

W celu dokonania ilościowych szacunków skutku dla SFP realizacji inwestycji CPK z uwzględnieniem wartości finansowania za pomocą SPW w wysokości nie niższej niż 66 180 mln zł w pierwszym rządzie przeprowadzono analizę skutków pośrednich. W uzasadnieniu do projektu mowa jest o wzroście produkcji globalnej na poziomie ok. 500 mld zł oraz wygenerowaniu dodatkowych 95 tys. miejsc pracy w szczytowym okresie inwestycji, a finalnie do 2040 r. 986 mld zł produkcji globalnej

i 290 tys. miejsc pracy⁶². Według Raportu Kearney przygotowanego na potrzeby realizacji powyższej inwestycji w latach 2020-2034 oczekiwany był wzrost wartości dodanej brutto na poziomie 126,6 mld zł⁶³. W tym miejscu należy zauważyć, że wartość dodana brutto jest znacznie lepszą podstawą do analizy wpływów podatkowych niż produkcja globalna. Wynika to z faktu, iż produkcja globalna zawiera wartość wszystkich transakcji, w tym zakupy między firmami (np. surowce, komponenty). Natomiast wartość dodana brutto eliminuje te koszty pośrednie, pokazując realny wkład do gospodarki i obejmuje wynagrodzenia, zyski firm oraz amortyzację⁶⁴. Wartość dodana brutto jest składnikiem PKB i przekłada się na jego wzrost. Powoduje to wyższe wpływy z podatków VAT i CIT. Zatem zdecydowanie bardziej zasadne wydaje się przyjęcie do analizy skutków pośrednich wartości dodanej brutto zamiast produkcji globalnej.

Wychodząc z powyższego założenia, w dalszej części opinii przedstawiono analizę skutków pośrednich w oparciu o przyjętą wartość dodaną brutto wygenerowaną przez planowaną inwestycję. Wykorzystano przy tym szczegółowe dane dotyczące prognozowanego wzrostu wartości dodanej brutto oraz efektywnych stawek podatkowych dokonano szacunków odnośnie do wielkości wpływów podatkowych.

Ponieważ wzrost wartości dodanej brutto stanowi bazę dla wzrostu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) szacunki wpływów podatkowych w pierwszej kolejności dotyczą tych dwóch rodzajów podatków. Na potrzeby niniejszej analizy powołano się na rządowe szacunki odnośnie poziomu efektywnych stawek podatkowych. Z dostępnych informacji wynika⁶⁵, że w 2023 r. Ministerstwo Finansów szacowało ich wysokość na 16,76% – dla podatku CIT oraz 16,95% – dla podatku VAT⁶⁶. W celu obliczenia łącznych wpływów podatkowych z tytułu wzrostu wartości dodanej brutto przyjęto uproszczoną metodę w postaci uśrednionej efektywnej stawki podatkowej na poziomie 16,86%⁶⁷. Na tej podstawie obliczone zostały łączne wpływy podatkowe według wzoru:

$$\text{wzrost wartości dodanej brutto (126,6 mld zł)} \times 16,86\% = 21,34 \text{ mld zł.}$$

Powyższe oznacza, że łączne wpływy do budżetu z tytułu opodatkowania podatkiem VAT oraz CIT dodatkowego wzrostu wartości dodanej brutto z planowanej inwestycji zostały oszacowane na poziomie 21,34 mld zł, a ich rozkład w czasie przedstawiono na wykresie 1.

⁶² Uzasadnienie s. 13.

⁶³ <https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/raport-gospodarczy-kearney-realizacja-programu-cpk-to-prawie-100-tys-nowych-miejsc-pracy>; s. 70.

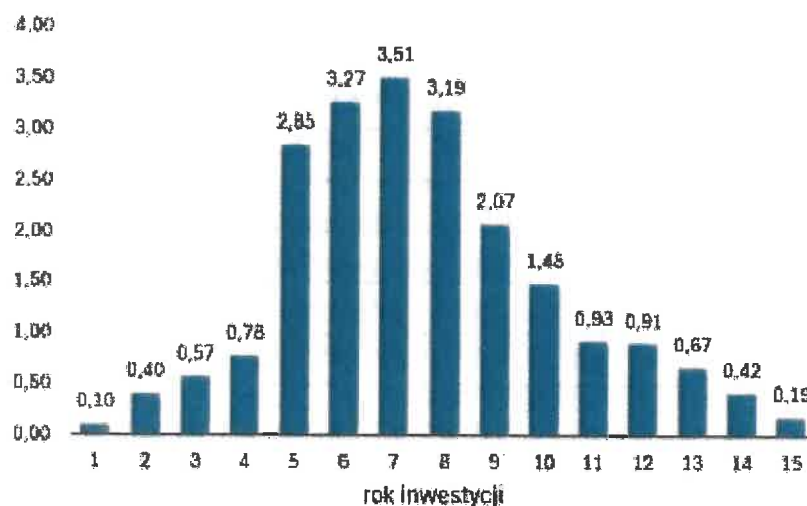
⁶⁴ Różnicę między obiema wartościami najlepiej zilustrować na hipotetycznym przykładzie przedsiębiorstwa produkującego samochody. Przy produkcji globalnej równej 100 mln zł (wartość wszystkich sprzedanych aut) i kosztach zużycia pośredniego wynoszących 60 mln zł (zakup części, energia, transport), wartość dodana brutto będzie równa 40 mln zł.

⁶⁵ <https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzad-chwali-siebie-za-niskie-podatki-Efektywna-stawka-PIT-wynosi-8-47-proc-8512969.html>

⁶⁶ Średnia ważona stawka podatku VAT.

⁶⁷ $16,86\% = (16,76\% + 16,95\%) / 2$

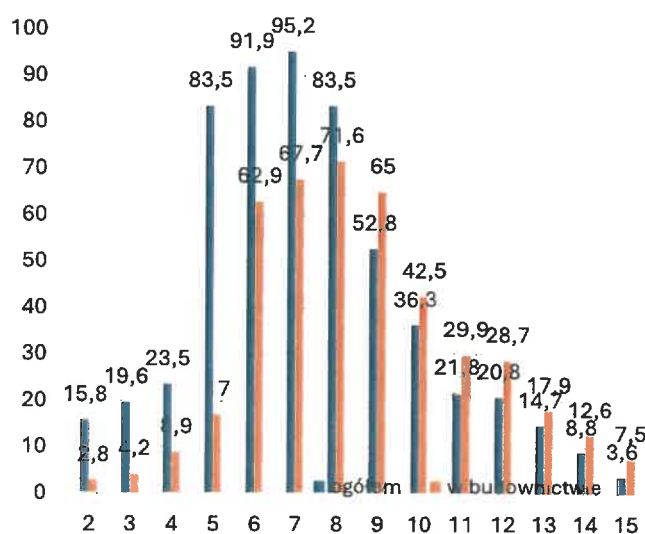
Wykres 1. Rozkład szacowanych wpływów podatkowych (CIT i VAT) z tytułu wzrostu wartości dodanej brutto (w mld zł).



Źródło: Szacunki własne.

Kolejnym etapem analizy skutków pośrednich jest oczekiwany wzrost zatrudnienia. Raport Kearney podaje, iż w szczytowym momencie inwestycji wzrost zatrudnienia wyniesie ponad 95 tys. zatrudnionych⁶⁸. Na tej podstawie dokonano analizy rozkładu rocznych wzrostów zatrudnienia z uwzględnieniem ich struktury (zob. Wykres 2.). Z raportu wynika, że największym sektorowym beneficjentem programu budowy CPK będzie branża budowlana, która zrealizuje ok. 80% prognozowanych inwestycji⁶⁹. W oparciu o powyższe dokonano szacunków wpływów z tytułu podatku PIT oraz składek na ubezpieczenia społeczne w związku z oczekiwanym wzrostem zatrudnienia.

Wykres 2. Wzrost zatrudnienia w kolejnych latach realizacji inwestycji (w tys. osób)



Źródło: Szacunki własne.

⁶⁸ <https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/raport-gospodarczy-kearney-realizacja-programu-cpk-to-prawie-100-tys-nowych-miejsc-pracy>; s. 72.

⁶⁹ <https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/raport-gospodarczy-kearney-realizacja-programu-cpk-to-prawie-100-tys-nowych-miejsc-pracy>; str. 75.

Z dostępnych informacji odnośnie do efektywnej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynika, że w 2023 r. Ministerstwo Finansów szacowało jej wysokość na 8,47%⁷⁰, jednocześnie zgodnie z informacją dotyczącą rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok wysokość obciążenia dochodu po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne podatkiem należnym wyniosła 6,67%⁷¹. Uznając tę ostatnią daną za bardziej aktualną, do dalszych obliczeń przyjęto stawkę 6,67%. W dalszym kroku analizy w oparciu o efektywną stawkę PIT oraz oczekiwany wzrost zatrudnienia obliczyć można rozkład dochodów z podatku PIT w kolejnych latach (zob. Tabela 3.). Łączne w okresie 15 lat wpływy z podatku PIT oszacowano na poziomie ok. 3,8 mld zł.

Tabela 3. Rozkład szacowanych wpływów podatkowych z podatku PIT z tytułu wzrostu zatrudnienia

rok	zatrudnienie (w tys.)	wynagrodzenia (tys. zł) *	wpływy z PIT (w tys. zł)
1	2	3	4 (kol 3 * 6,67%)
1	3,8	373 086	24 885
2	15,8	1 551 254	103 469
3	19,6	1 924 341	128 354
4	23,5	2 307 245	153 893
5	83,5	8 198 083	546 812
6	91,9	9 022 801	601 821
7	95,2	9 346 797	623 431
8	83,5	8 198 083	546 812
9	52,8	5 183 938	345 769
10	36,3	3 563 957	237 716
11	21,8	2 140 338	142 761
12	20,8	2 042 157	136 212
13	14,7	1 443 255	96 265
14	8,8	863 990	57 628
15	3,6	353 450	23 575
SUMA			3 769 402

* wynagrodzenia obliczone w ujęciu rocznym (zatrudnienie x 12 x 8 182 zł⁷²)

Źródło: Obliczenia własne.

Kolejnym elementem analizy pośrednich skutków są wpływy, będące efektem wzrostu zatrudnienia, z tytułu składek na rzecz ZUS i NFZ (zob. Tabela 4.). Poziom oskładkowania został przyjęty odpowiednio łącznie na 19,52% (składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) i 9% (składka zdrowotna).

⁷⁰ <https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzad-chwali-siebie-za-niskie-podatki-Efektywna-stawka-PIT-wynosi-8-47-proc-8512969.html>

⁷¹ Zob. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2024, str. 11 i 17, <https://www.podatki.gov.pl/media/10504/informacja-pit-za-2023.pdf>.

⁷² Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8 181,72 zł, <https://stat.gov.pl/sygnałne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2024-r-,273,12.html>.

Tabela 4. Rozkład szacowanych wpływów ze składek do ZUS i NFZ z tytułu wzrostu zatrudnienia

rok	zatrudnienie (w tys.)	wynagrodzenia (tys. zł)*	wpływy do ZUS (tys. zł)	wpływy do NFZ (tys. zł)
1	2	3	4 (kol 3 * 19,52%)	5 (kol 3 * 9%)
1	3,8	373 086	72 826	33 578
2	15,8	1 551 254	302 805	139 613
3	19,6	1 924 341	375 631	173 191
4	23,5	2 307 245	450 374	207 652
5	83,5	8 198 083	1 600 266	737 828
6	91,9	9 022 801	1 761 251	812 052
7	95,2	9 346 797	1 824 495	841 212
8	83,5	8 198 083	1 600 266	737 828
9	52,8	5 183 938	1 011 905	466 554
10	36,3	3 563 957	695 684	320 756
11	21,8	2 140 338	417 794	192 630
12	20,8	2 042 157	398 629	183 794
13	14,7	1 443 255	281 723	129 893
14	8,8	863 990	168 651	77 759
15	3,6	353 450	68 993	31 811
SUMA			11 031 294	5 086 150

Źródło: Obliczenia własne.

* wynagrodzenia obliczone w ujęciu rocznym (zatrudnienie x 12 x 8 182 zł)

Wpływy z tytułu składek do ZUS i NFZ łącznie (16,1 mld zł) znacząco przewyższają wpływy podatkowe z tytułu PIT. Dzieje się tak ze względu na konstrukcję zarówno systemu podatkowego jak i systemu składowego obowiązującego w Polsce. Składki od wynagrodzenia oraz składka zdrowotna są obligatoryjne w ustalonej wysokości niezależnie od poziomu wynagrodzenia, podczas gdy podatek dochodowy od osób fizycznych jest progresywny, czyli do pewnego poziomu wynosi 12%, a po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego 32% od nadwyżki ponad ten próg. Ponadto w przypadku obciążeń podatkowych istnieje kwota wolna, koszty uzyskania przychodu oraz ulgi i odliczenia. Składki natomiast są naliczane od dochodu brutto zanim zastosuje się ulgi podatkowe, nie są progresywne zatem nie zależą od wysokości dochodu, nie podlegają kwocie wolnej, a do składek płatnych na rzecz ZUS dokłada się również pracodawca.

Przechodząc do skutków bezpośrednich dla SFP związanych z realizacją inwestycji CPK z uwzględnieniem wartości finansowania za pomocą SPW w wysokości nie niższej niż 66 180 mln zł należy zaznaczyć, że w poniższej analizie uwzględnione zostaną szczegółowe założenia odnośnie finansowania programu wieloletniego „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030” przyjęte w pierwotnej wersji uchwały w sprawie ustanowienia tego programu przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 24 października 2023 r. (Tabela 5)⁷³.

⁷³ Zob. Załącznik do uchwały nr 201 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.

Tabela 5. Finansowanie Programu etap II (mln zł w cenach stałych)

rok	1	2	3	4	5	6	7	1-7
rok wg. Programu	2024	2026	2028	2027	2028	2029	2030	2024-2030
Skarbowe papiery wartościowe	9 518	12 291	13 171	9 488	5 377	5 968	5 729	61 542
Rezerwa inwestycyjna - Skarbowe papiery wartościowe	-	-	1 546	1 546	1 546	-	-	4 638
Razem	9 518	12 291	14 717	11 034	6 923	5 968	5 729	66 180

Źródło: Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024 -2030, str 53. Obliczenia własne.

Program zakłada emisję SPW w różnej wielkości w poszczególnych latach przez okres 7 lat łącznie na kwotę 66,2 mld zł. W zakresie struktury walutowej zadłużenia założono udział zobowiązań w złotych na poziomie 80% całości oraz udział zobowiązań w EUR na poziomie 20%⁷⁴. Z punktu widzenia kosztów emisji SPW istotne znaczenie mają warunki tych emisji. Ponieważ w marcu 2025 r. została już wyemitowana transza obligacji z przeznaczeniem na dofinansowanie spółki zarządzającej projektem CPK można na tej podstawie przyjąć szacunki odnośnie do warunków emisji SPW na rynek krajowy (zob. Tabela 6.)⁷⁵.

Tabela 6. Warunki emisji obligacji skarbowych na potrzeby spółki zarządzającej CPK

Kod obligacji	Typ oprocentowania	Termin wykupu	Kwota emisji (mln zł)	Oprocentowanie / Rentowność	Charakterystyka ryzyka	Uwagi
OK0127	stałe	sty-27	285	0%	niskie ryzyko stopy procentowej, krótki horyzont czasowy	sprzedawane z dyskontem, inwestor zarabia na różnicy między ceną zakupu a wartością wykupu
PS0130	stałe	sty-30	665	5,577%	średnioterminowe ryzyko, bardziej podatne na inflację	średnioterminowe, stała stopa procentowa
WZ0330	zmiennie	mar-30	570	967,42 zł (cena)	ryzyko stopy procentowej przeniesione na inwestora, lepsza ochrona przed inflacją	oprocentowanie zależne od stopy referencyjnej + marża, chroni przed inflacją
DS1034	stałe	paź-34	380	5,874%	długoterminowe ryzyko, większa wrażliwość na zmiany rynkowe	długoterminowe, wyższa rentowność ze względu na dłuższy okres

Źródło: <https://www.finance.mf.gov.pl/dlug-publiczny/bony-i-obligacje-hurtowe/wyszukiwarka-listow-emisyjnych>

Na podstawie danych z Tabeli 6. przyjęto założenia odnośnie do struktury emisji w zależności od typu oprocentowania SPW na rynek krajowy w wysokości 80% z kwoty 66,2 mld zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy CPK. Równowartość pozostałych 20% zgodnie z Programem inwestycyjnym ma zostać wyemitowana w walucie EUR.

W oparciu o przyjęte założenia szacuje się, że na rynek krajowy planowana jest łączna emisja o wartości 52,9 mld zł (80% z 66,2 mld zł) w przeciągu 7 lat. Na podstawie danych z Tabeli 5 obliczono wartość rocznych emisji w podziale na rynek krajowy i rynki międzynarodowe (zob. Tabela 7.).

⁷⁴ Zob. Załącznik do uchwały nr 201 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r., s. 56.

⁷⁵ Zob. Emisja obligacji skarbowych przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., Komunikat Ministerstwa Finansów z 17 III 2025 r., <https://www.gov.pl/web/finanse/emisja-obligacji-skarbowych-przeznaczonych-na-podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-centralnego-portu-komunikacyjnego-sp-z-oo2>.

Tabela 7. Wartość rocznych emisji w mln zł

rok	1	2	3	4	5	6	7	lata 1-7
emisje na rynek krajowy	7 614,4	9 832,8	11 773,6	8 827,2	5 538,4	4 774,4	4 583,2	52 944,0
emisje na rynki międzynarodowe	1 903,6	2 458,2	2 943,4	2 206,8	1 384,6	1 193,6	1 145,8	13 236,0
Razem	9 518,0	12 291,0	14 717,0	11 034,0	6 923,0	5 968,0	5 729,0	66 180,0

Źródło: Obliczenia własne.

W kolejnym kroku w celu oszacowania wielkości rocznych emisji pod względem czasu do wykupu (tenor) oraz rodzaju oprocentowania przyjęto analogiczną jak w przypadku emisji z marca 2025 r. strukturę emisji obligacji denominowanych w złotych na rynek krajowy. W Tabeli 8 przedstawiono wielkość emisji w kolejnych latach.

Tabela 8. Struktura emisji SPW denominowanych w złotych na rynek krajowy (w mln zł)

tenor w latach	oprocentowanie	rok								udział w emisji (%)
		1	2	3	4	5	6	7	lata 1-7	
2-lata	stałe	1 142,2	1 474,9	1 766,0	1 324,1	830,8	716,2	687,5	7 941,6	15,0
5-lat	stałe	2 665,0	3 441,5	4 120,8	3 089,5	1 938,4	1 671,0	1 604,1	18 530,4	35,0
5-lat	zmiennie	2 284,3	2 949,8	3 532,1	2 648,2	1 661,5	1 432,3	1 375,0	15 883,2	30,0
9-lat	stałe	1 522,9	1 966,6	2 354,7	1 765,4	1 107,7	954,9	916,6	10 588,8	20,0
suma		7 614,4	9 832,8	11 773,6	8 827,2	5 538,4	4 774,4	4 583,2	52 944,0	100,0

Źródło: Obliczenia własne.

Na podstawie powyższego planu emisji dokonano szacunków płatności odsetkowych w kolejnych okresach. W przypadku obligacji dwuletnich o oprocentowaniu stałym, ponieważ są to obligacje zerokuponowe tzn. nie wypłacające kuponów w okresach odsetkowych, a jedynie wartość nominalną w dniu wykupu, konieczna była informacja o wysokości dyskonta, czyli różnicy między ceną zakupu a wartością nominalną. Ponieważ informacja ta nie jest dostępna w liście emisyjnym obliczono wysokość dyskonta w oparciu o notowania analogicznych obligacji na rynku Catalyst z dnia 21 sierpnia 2025 r.⁷⁶ W efekcie przy cenie zakupu na poziomie 944,8 zł dyskonto wyniosło 5,52%. W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stawkę WIBOR 6M przyjęto oprocentowanie na poziomie 4,71%⁷⁷, tj. stawkę WIBOR z dnia 20 sierpnia 2025 r. Odsetki wypłacane są co 6 miesięcy w wysokości stawki WIBOR. Oprocentowanie dla kolejnych okresów przyjęto na podstawie prognoz inflacji Ministerstwa Finansów powiększonej o marżę rynkową⁷⁸. Obligacje o stałym oprocentowaniu PS0130 płacą odsetki dwa razy do roku o ustalonej w momencie emisji stałej stopie procentowej. Obligacje z serii DS płacą stałe odsetki raz w roku. W obu tych przypadkach przyjęto stopę procentową na poziomie 5%. W Tabeli 9 oszacowano wielkość płatności z tytułu wykupu obligacji o wartości nominalnej oraz płatności odsetkowe w poszczególnych okresach. Wartości zostały przedstawione zarówno łącznie, jak i w podziale na poszczególne

⁷⁶ https://www.biznesradar.pl/notowania/OK0127#1d_lin_lin, cena zakupu 944,8 zł w dniu 21 sierpnia 2025 r. Wzór na obliczenie dyskonta. $\text{Dyskonto} = (1000 - \text{cena zakupu} / 1000) * 100\%$.

⁷⁷ <https://stooq.pl/q/?s=plopln6m>

⁷⁸ <https://www.gov.pl/web/finanse/zalozenia-wieloletnie>, 2026 r 4%, 2027 r. 3,4%, 2028 r. 3,2%, 2029 r. 3% dalsze lata 3%.

tenory emisji. Łączne płatności przy przyjętych założeniach w okresie 15 lat dla SFP z tytułu emisji obligacji denominowanych w walucie krajowej wyniosą 65,3 mld zł.

Tabela 9. Wartość płatności z tytułu emisji SPW wraz z płatnościami odsetkowymi w mln zł.

rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	łącznie w okresie lat 1-15
2-letnie	0,0	0,0	1 206,9	1 561,1	1 869,2	1 411,4	879,3	796,0	727,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 405,6
5-letnie	133,3	305,3	511,4	685,6	1 427,8	1 154,5	4 742,0	3 504,7	2 199,1	1 834,8	1 684,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23 163,0
5-zmienne	107,6	200,4	296,1	385,3	2 676,6	3 316,6	3 851,6	2 861,7	1 795,6	1 516,5	1 416,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18 415,0
9-letnie	76,1	174,5	292,2	380,5	435,9	463,6	529,4	529,4	2 052,3	2 419,8	2 709,7	2 002,7	1 256,6	1 046,5	962,5	15 353,8
suma	317,0	680,2	2 316,5	2 972,7	8 409,5	8 356,1	10 002,2	7 653,1	6 771,7	5 771,2	5 310,2	2 002,7	1 256,6	1 046,5	962,5	55 237,3

Źródło: Obliczenia własne.

Na potrzeby niniejszych obliczeń przyjęto założenie, iż kolejne emisje SPW w okresach przyszłych odbędą się na przyjętych powyżej warunkach, co jest oczywiście dużym uproszczeniem. W okresie najbliższych 15 lat trudno zakładać brak zmian warunków rynkowych, a co za tym idzie warunków emisji. W przypadku wzrostu rynkowych stóp procentowych nowe emisje będą droższe dla budżetu państwa. Z kolei wyższa inflacja lub wzrost ryzyka kredytowego wyrażanego przez notowania CDS ⁷⁹ mogą wymusić wyższe kupony lub obniżenie cen emisji.

Ponieważ przyjęto założenie, iż część emisji zostanie dokonana na rynkach międzynarodowych i będzie denominowana w walucie EUR, konieczne jest przyjęcie określonych założeń odnośnie do warunków tych emisji. Polska wyemitowała w styczniu 2025 r. na rynki międzynarodowe obligacje denominowane w EUR. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto analogiczne warunki dla emisji obligacji związanych z budową CPK (zob. Tabela 10.).

Tabela 10. Warunki emisji obligacji skarbowych denominowanych w EUR emitowanych w 2025 r. (w mld EUR).

Data emisji	Wartość w mld EUR	Kupon *	Tenor	Rentowność	Cena
9 stycznia 2025	1,5	3,000%	5-lat	3,018%	99,918
9 stycznia 2025	1,5	3,625%	10-lat	3,631%	99,950

Źródło: <https://www.gov.pl/web/finanse/obligacje-zagraniczne>

* kupon płatny raz w roku

Zgodnie z przedstawionymi założeniami przyjęto, iż 20% całkowitej emisji SPW będzie denominowana w euro, oznacza to równowartość 13 236 mld zł ⁸⁰. W celu ustalenia kwoty emisji w euro dokonano przeliczenia po średnim kursie fixingowym NBP EURPLN 4,2375 za okres 2 stycznia 2025 - 22 sierpnia 2025 ⁸¹. W efekcie uzyskano wartość emisji w euro na poziomie 3 123,54 mld euro. Przyjęto założenie o 50% udziale w emisji obligacji 5-letnich (1 561,8 mld euro) i 10-letnich (1 561,8 mld euro), jak również założenie o analogicznym procentowym rozkładzie emisji w poszczególnych okresach jak w przypadku 5- i 9-letnich obligacji o stałym oprocentowaniu denominowanych w złotych. Podobnie jak w przypadku emisji SPW

⁷⁹ Credit Default Swap (CDS) – rodzaj instrumentu finansowego będący umową między dwiema stronami w której kupujący CDS płaci sprzedającemu CDS premię. Służą do oceny ryzyka kredytowego kraju-gdy cena CDS rośnie wzrasta ryzyko niewypłacalności.

⁸⁰ Całość emisji 66 180 mld zł x 20% = 13 236 mld zł.

⁸¹ <https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/archiwum-tabela-a-csv-xls/>.

denominowanych w złotych przyjęto założenie, iż kolejne emisje w okresach przyszłych będą miały miejsce na przyjętych powyżej warunkach. Płatności z tytułu emisji oraz płatności odsetek przedstawiono w Tabeli 11.

Tabela 11. Wartość płatności z tytułu emisji SPW wraz z płatnościami odsetkowymi w mln euro

rok	1	2	3	4	5	6	7	8	łącznie w okresie lat 1-16
5-stale	6,7	15,4	25,9	33,7	263,2	326,1	378,7	281,4	
10-stale	8,1	18,7	31,2	40,7	46,6	51,7	56,6	56,6	
suma	14,8	34,1	57,1	74,4	309,8	377,8	435,3	338,0	
rok	9	10	11	12	13	14	15	16	
5-stale	176,6	149,1	139,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 796,0
10-stale	56,6	281,2	338,5	347,3	260,4	163,4	140,8	135,2	2 033,8
suma	233,2	430,3	477,8	347,3	260,4	163,4	140,8	135,2	3 829,8

Źródło: Obliczenia własne.

Przy przyjętych założeniach łączne płatności w okresie 16 lat wyniosą 3 829,8 mln euro. Jednak w przypadku emisji obligacji w walutach innych niż złoty należy uwzględnić obok ryzyka stóp procentowych również ryzyko kursu walutowego. Ponieważ w przypadku analizowanych emisji kupony są z góry określone występuje jedynie ryzyko walutowe. Jeżeli przyjmujemy średni kurs przyjęty w momencie emisji łączna kwota płatności wyniesie równowartość 16,2 mld zł. Jeśli jednak w okresie emisji i zapadalności obligacji kurs walutowy ulegnie zmianie na przykład w kierunku deprecjacji krajowej waluty o 5% całkowita kwota płatności w przeliczeniu na złote wzrośnie do poziomu ponad 17 mld zł. Oznacza to, iż zmiana kursu o 1 punkt procentowy generuje zmianę płatności na poziomie +/- 162,3 mln zł. W przypadku dużych emisji nawet niewielkie zmiany kursowe mogą mieć ogromny wpływ na wartość zobowiązań. Aby zapobiec takim negatywnym wpływom zmian kursów walutowych przy emisjach obligacji denominowanych w walutach obcych stosuje się hedging (zabezpieczenie). Ma to stanowić ochronę przed ryzykiem walutowym, pozwala przewidzieć przyszłe koszty obsługi długu, ponadto zwiększa zaufanie inwestorów i agencji ratingowych. Spośród stosowanych na rynkach finansowych instrumentów hedgingowych dla analizowanej emisji najkorzystniejsze wydaje się zabezpieczenie ryzyka kursowego poprzez kontrakty forward, gdyż przy znanych terminach spłaty odsetek pozwalają one zawrzeć umowę na wymianę waluty po ustalonym kursie w przyszłości. W przypadku kontraktów forward koszty hedgingu wynikają z różnicy między kursami forward (kursami zabezpieczającymi przyszłe przepływy walutowe), a kursem spot, czyli bieżącym kursem wymiany. W praktyce, koszt hedgingu zależy od różnicy stóp procentowych (w tym przypadku między EUR a PLN), długości zabezpieczenia (5 i 10 lat), struktury forwardów (np. rolling vs. single forward) oraz marży banku lub kontrahenta. Do obliczenia kursu forward rate stosuje się następujący wzór:

$$\text{Forward rate} = \text{Spot rate} \times ((1 + r \text{ PLN}) / (1 + r \text{ EUR}))^T$$

gdzie:

- r PLN – stopa procentowa w PLN (5,5%);
- r EUR – stopa procentowa w EUR (2,25%);
- T – liczba lat (5 lub 10).

W Tabeli 12 przedstawiono obliczenia dla hedgingu emisji obligacji denominowanych w EUR.

Tabela 12. Koszty hedgingu w zł

Pozycja	Dane	
1	spot rate (S)	4,2375
2	kwota w EUR	1 561 800 000
3	stopy procentowe Polska (r PLN)	5,50%
4	stopy procentowe strefa euro (r EUR)	2,25%
5	obligacje 5-letnie (T1)	5
6	obligacje 10-letnie (T2)	10
7	forward rate dla 5 lat *	4,9551
8	forward rate dla 10 lat **	5,7943
9	różnica między forward rate a spot rate PLN/EUR dla obligacji 5-letnich	0,7176
10	różnica między forward rate a spot rate PLN/EUR dla obligacji 10-letnich	1,5568
11	koszt hedgingu w PLN dla obligacji 5 -letnich ***	1 120 801 183
12	koszt hedgingu w PLN dla obligacji 10 -letnich ****	2 431 413 651
13	RAZEM	3 552 214 834

Źródło: Obliczenia własne

* poz 7 = ((poz.3/poz. 2)^5)* poz. 1

** poz 8 = ((poz.3/poz. 2)^10)* poz. 1

*** poz.11 = poz.1 * poz. 9

**** poz.12 = poz.1 * poz. 10

Szacowany koszt zabezpieczenia walutowego wyniesie łącznie równowartość ok. 3,6 mld zł i oznacza dla emitenta o tyle wyższy koszt finansowania w porównaniu do emisji bez zabezpieczenia.

Dla podsumowania skutków pośrednich i bezpośrednich dla SFP z tytułu realizacji inwestycji CPK z uwzględnieniem wartości finansowania za pomocą SPW w wysokości nie niższej niż 66 180 mln zł zaprezentowano zestawienie analizowanych wpływów i płatności (zob. Tabela 13.). Wynika z niego, iż płatności przekroczą wpływy w całym analizowanym okresie o 40,3 mld zł (a licząc łącznie z kosztami zabezpieczenia emisji walutowych 43,9 mld zł).

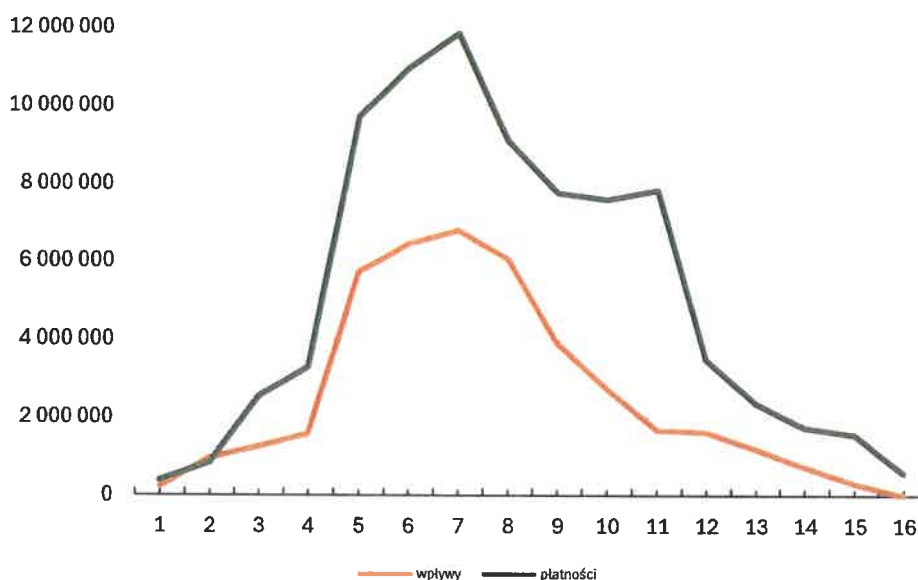
Tabela 13. Zestawienie wpływów (korzyści dla SFP) i płatności (koszty dla SFP) w tys. zł

okres	wpływy podatkowe CIT i VAT w wyniku wzrostu WDB	wpływy podatkowe z PIT z tytułu wzrostu zatrudnienia	wpływy ze składki z tytułu wzrostu zatrudnienia		wpływy roczne	okres	płatności wartości nominalnej SPW oraz odsetek z emisji na rynku krajowym	płatności wartości nominalnej obligacji w EUR oraz odsetek z emisji na rynku zagranicznym	płatności roczne
			wpływy do ZUS	wpływy do NFZ					
1	101 160	24 885	72 826	33 578	232 449	1	316 987	63 057	380 044
2	404 640	103 469	302 805	139 613	950 526	2	689 164	144 485	833 649
3	573 240	128 354	375 631	173 191	1 250 415	3	2 310 515	241 985	2 552 500
4	775 560	153 893	450 374	207 652	1 587 480	4	2 972 673	315 085	3 287 758
5	2 849 340	546 812	1 600 266	737 828	5 734 246	5	8 409 485	1 312 750	9 722 234
6	3 270 840	601 821	1 761 251	812 052	6 445 964	6	9 356 147	1 601 034	10 957 181
7	3 506 880	623 431	1 824 495	841 212	6 796 018	7	10 002 242	1 844 716	11 846 958
8	3 186 540	546 812	1 600 266	737 828	6 071 446	8	7 653 786	1 432 265	9 086 051
9	2 073 780	345 769	1 011 905	466 554	3 898 008	9	6 774 670	988 063	7 762 733
10	1 483 680	237 716	695 684	320 756	2 737 837	10	5 771 192	1 823 594	7 594 786
11	927 300	142 761	417 794	192 630	1 680 485	11	5 810 223	2 024 587	7 834 810
12	910 440	136 212	398 629	183 794	1 629 075	12	2 002 672	1 471 700	3 474 372
13	674 400	96 265	281 723	129 893	1 182 282	13	1 256 640	1 103 400	2 360 040
14	421 500	57 628	168 651	77 759	725 538	14	1 048 456	692 300	1 740 756
15	185 460	23 575	68 993	31 811	309 839	15	962 472	596 800	1 559 272
16	-	-	-	-	0	16	-	572 900	572 900
suma	21 344 760	3 769 402	11 031 294	5 086 150	41 231 606	suma	65 337 326	16 228 718	81 566 043

Źródło: Obliczenia własne.

Największy udział w całkowitej kwocie płatności mają spłaty wartości nominalnej i odsetek z tytułu emisji krajowych SPW. Największe obciążenia dla SFP nastąpią w 6 i 7 roku inwestycji. Z kolei po stronie korzyści dla SFP największy udział mają wpływy podatkowe.

Wykres 3. Rozkład wpływów i płatności w czasie (bez kosztów zabezpieczeń) w tys. zł



Źródło: Szacunki własne

Analiza rozkładu wpływów i płatności w czasie wskazuje, iż przez cały planowany okres inwestycji płatności będą przewyższały wpływy. Największe różnice między strumieniami płatności a wpływów wystąpią w 11 roku, co jest istotną informacją z punktu widzenia sytuacji SFP.

W kontekście prowadzonej analizy należy jeszcze zwrócić uwagę na zagadnienie wrażliwości kosztowej obligacji na wzrost stóp procentowych (duration). Miarą wrażliwości ceny obligacji na zmiany poziomu stóp procentowych jest

duration⁸². Na przykład, jeśli duration wynosi 5 lat to, wzrost stóp procentowych o 1 pkt. proc. spowoduje spadek ceny obligacji o ok. 5%. Ponieważ założono, iż większość emisji będą stanowiły obligacje o stałym oprocentowaniu, które są bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych niż obligacje o zmiennym oprocentowaniu zasadne wydaje się dokonanie analizy pod tym kątem. W Tabeli 14 przedstawione zestawienie obliczeń wrażliwości dla przewidywanych typów obligacji. Wynika z niego, iż cały portfel obligacji denominowanych w złotych wykazuje wrażliwość na poziomie ponad 2,5 mld zł przy zmianie stóp procentowych o +/- 1 pkt. proc.

Tabela 14. Analiza wrażliwości portfela obligacji na zmiany stóp procentowych (w mln zł)

Typ obligacji	(emisje + odsetki) w mln zł	modified duration lub duration portfela	zmiana wartości portfela w przypadku zmiany stóp procentowych o +/-1 pkt.proc. (w mln zł)
2 - letnie zerokuponowe o stałym oprocentowaniu	8 405,6	4,57	384,1
5 - letnie o stałym oprocentowaniu	23 163,0	4,38	1014,5
5 - letnie o zmiennym oprocentowaniu	18 415,0	0,25	46,04
9 - letnie o stałym oprocentowaniu	15 353,8	7,11	1091,7
SUMA	65 337,3		2 536,3

Źródło: Obliczenia własne.

W załączniku do opinii zaprezentowano szczegółową metodologię obliczeń dla określenia poziomu wrażliwości emitowanych obligacji na zmiany poziomu stóp procentowych.

W przeprowadzonej analizie, ze względu na brak szczegółowych informacji, nie uwzględniono danych odnośnie do finansowania programu dotyczących dłużnego finansowania komercyjnego w kwocie ponad 45 mld zł oraz finansowania w formule PPP o wartości prawie 4,9 mld zł⁸³. W obu tych przypadkach można zakładać jakiś udział SP. Ponadto niniejsza opinia nie obejmuje zysków pośrednich z inwestycji w CPK odnoszących się do potencjalnego wpływu na regiony, które uzyskają połączenie z CPK, lokalnych rynków pracy, wzrostu eksportu oraz inwestycji zagranicznych.

Na zakończenie analizy skutków pośrednich i bezpośrednich dla SFP realizacji inwestycji Centralny Port Komunikacyjny z uwzględnieniem wartości finansowania za pomocą SPW w wysokości nie niższej niż 66 180 mln zł należy podkreślić, że program CPK w tej postaci różni się od obecnie obowiązującej wersji programu wieloletniego „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030” przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 31 grudnia 2024 r. zakresem planowanych prac oraz wielkością finansowania. Analizowana wersja realizacji inwestycji CPK zakłada finansowanie na poziomie 66 180 mln zł, tj. o 3 279 mln zł wyższe od założonego w obecnie obowiązującym programie wieloletnim (62 901 mln zł). Ponadto zakłada, że jedynie 20% stanowić będzie finansowanie na rynkach zagranicznych, podczas gdy w obowiązującej wersji programu wieloletniego w zakresie struktury walutowej zadłużenia założono wstępnie udział zobowiązań w euro na poziomie 100%⁸⁴. Stąd aby obliczyć różnicę w skutkach dla SFP realizacji inwestycji CPK w obu wersjach programu wieloletniego należałoby przeprowadzić także analizę dla Programu

⁸² Duration to miara ryzyka stopy procentowej. Pokazuje, o ile procent zmieni się wartość obligacji, gdy stopy procentowe wzrosną lub spadną o 1 punkt procentowy.

⁸³ Zob. Załącznik do uchwały nr 201 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r., str. 53.

⁸⁴ Zob. Załącznik do uchwały nr 166 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2024 r., str. 41.

obecnie obowiązującego. Jest to jednak na tym etapie niemożliwe z uwagi na zakładaną strukturę walutową zadłużenia.

Ponadto w proponowanym projekcie Wnioskodawca wprowadza istotną zmianę z punktu widzenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego (jst). Polega ona na zakazie dofinansowania połączeń lotniczych przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki państwowe, osoby prawne oraz komunalne osoby prawne. Zmiana ta oznacza w praktyce zakaz zawierania umów o promocję regionu między samorządami a liniami lotniczymi, co wpłynie na ograniczenie wydatków jst na dotowanie połączeń lotniczych, a tym samym w wymiarze pieniężnym stanowi dla tych jednostek korzyść.

Trudności w oszacowaniu poziomu takiego dofinansowania wynikają z braku danych o tego typu wydatkach. Część województw nie publikuje takich danych, w wielu przypadkach wydatki są „ukryte” pod hasłem „promocja regionu” i realizowane przez agencje rozwoju regionalnego. W niektórych przypadkach (Mazowsze, Małopolska) brak danych może oznaczać, że nie zawarto umów promocyjnych z liniami lotniczymi w 2024 r. – albo, że są one realizowane przez inne podmioty, np. lotniska. Niektóre dostępne dane dotyczyły okresów dłuższych niż jeden rok co wymagało ich ujednolicenia w skali rocznej, natomiast w przypadku braku danych dla części województw przyjęto średni poziom wydatków z województw, z których dane były dostępne. W Tabeli 15 zestawiono szacunkowe koszty promocji lotniczych w 2024 roku.

Tabela 15. Zestawienie wydatków samorządów wojewódzkich na promocję regionu przez linie lotnicze w 2024 r. (w mln zł) na podstawie dostępnych danych

Województwo	linia lotnicza	kwota brutto (zł)	okres współpracy	uwagi	kwota w skali roku (mln zł) *
Kujawsko-Pomorskie	Ryanair	33 279 987,3	45 miesięcy	Lot z Bydgoszczy, jedyny oferent w przetargu	8 875
Kujawsko-Pomorskie	LOT	11 070 000*	IX 2023-XII 2024	Umowa promocyjna	8 515
Kujawsko-Pomorskie	WizzAir	14 760 000*	X 2023-XII 2025	Kampania promocyjna	11 806
Podkarpackie	Ryanair	27 650 000	3 lata	Lot do/z Rzeszowa	9 217
Lubuskie	Ryanair i inni	>40 000 000 rocznie	od 2018, kontynuacja	Loty z Bobrownem, wsparcie dla każdego połączenia	40 000
Warmińsko-Mazurskie	Nieokreślona	23 176 149,7	39 miesięcy (2025-2028)	Loty z Olsztyn-Mazury	7 131
Mazowieckie	Brak danych	-	-	Lotnisko Modlin współpracuje z Ryanair, ale brak danych o umowie promocyjnej z samorządem	14 258
Śląskie	Brak danych	-	-	Lotnisko Katowice obsługuje wielu przewoźników, ale brak danych o promocji regionu przez samorząd	14 258
Dolnośląskie	Brak danych	-	-	Lotnisko Wrocław dynamicznie się rozwija, ale brak danych o umowach promocyjnych z liniami	14 258
Suma					128 319

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych: <https://poodpze.onet.pl/aktualnosci/tytu-samorzady-placa-liniom-lotniczym-w-16-miliony-rocznie-92166k>, <https://obserwatorlogistyczny.pl/2024/02/20/ryanair-dostanie-miliony-na-promocje-regionu-studnia-bez-dna/>, <http://promocjiamiasregionow.pl/raport-promocja-miast-regionow-sprawdz-promocje-wydaja-miasta-województwa/>

* dane przeliczone z wartości netto na brutto (VAT 23%); dane zostały przekształcone w taki sposób aby kwoty dotyczyły jednego roku; tam gdzie brak danych przyjęto średnie z wcześniejszych danych

Na podstawie powyższych analiz oszacowano, iż roczna korzyść dla jst w postaci oszczędności w wydatkach budżetowych samorządów województw w związku z zakazem dofinansowania połączeń lotniczych przez jst w skali całego kraju może wynosić ok. 128,3 mln zł.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych zwrócono m.in. uwagę na brak kompleksowej oceny skutków finansowych (np. brak stres testów dla długu SP)

oraz brak długoterminowej oceny skutków obsługi zaciągniętego długu na finanse publiczne⁸⁵.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Wejście w życie projektu będzie wiązać się z pewnymi obciążeniami administracyjnymi, łączącymi się z koniecznością: dostosowania Programu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o CPK, do nowych wymagań przez Pełnomocnika Rządu do spraw CPK oraz Radę Ministrów; dostosowania aktu założycielskiego spółki CPK oraz składów jej organów do nowych wymagań przez Pełnomocnika Rządu do spraw CPK; wprowadzenia obowiązków realizacji prac studialnych i projektowych przewidzianych w Programie (zob. art. 2 pkt 10 projektu); a także wprowadzenia nowych obowiązków sprawozdawczych (art. 6 i art. 7 pkt 3 projektu). W projekcie wskazano konkretny termin, po którego upływie cywilny ruch lotniczy ma odbywać się z lotniska CPK (art. 3). Przepis ten może implikować konieczność zintensyfikowania działań administracji publicznej w celu zakończenia inwestycji w przewidzianym czasie, a także podjęcia czynności związanych z „przeniesieniem” cywilnego ruchu lotniczego z dotychczasowego lotniska.

W zakresie skutków społecznych nie stwierdzono dodatkowych obciążeń administracyjnych. Projekt nie wprowadza istotnych nowych obowiązków administracyjnych dla obywateli ani przedsiębiorców. Zmiany dotyczą przede wszystkim instytucji publicznych odpowiedzialnych za realizację inwestycji i nadzór nad nimi. W tym zakresie mogą pojawić się dodatkowe obciążenia organizacyjne, związane z koordynacją dużej liczby zadań inwestycyjnych, raportowaniem oraz kontrolą terminów i wskaźników.

Projektowana regulacja przyczyni się do wzrostu obciążeń administracyjnych całej administracji państwowej oraz samorządowej w okresie przygotowania, realizacji oraz po zakończeniu planowanej inwestycji. Na tak ogólnym poziomie przedstawienia projektu inwestycji, nie ma możliwości oceny poziomu ani kosztów tych obciążeń.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projekt nowelizacji ustawy o CPK przewiduje w art. 2 doprecyzowanie treści Programu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o CPK. Program ten, przyjęty przez Radę Ministrów, stanowi podstawę realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szczegółowe ujęcie proponowanej regulacji budzi jednak wątpliwości, czy nie zostanie naruszona zasada, zgodnie z którą w ustawie powinny być zawarte normy prawne, a także czy nie dojdzie do

⁸⁵ ID ankiety: 44354, 44658.

nadmiernego ograniczenia swobody Rady Ministrów w zakresie wykonywania władzy wykonawczej oraz wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na budowę CPK. W konsekwencji pojawiają się wątpliwości, czy zaproponowane rozwiązanie nie jest sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy wyrażoną w art. 10 Konstytucji oraz z zasadą kierowania wykonaniem budżetu przez Radę Ministrów wynikającą z art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji.

Wątpliwości budzi projektowane w art. 3 i 4 ograniczenia działalności państwowej spółki zarządzającej Lotniskiem im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Konstytucyjna wolność gospodarcza nie przysługuje państwowym spółkom handlowym, ale w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że w pewnych warunkach publiczne podmioty gospodarcze mogą ubiegać się o ochronę na zasadach analogicznej do ochrony konstytucyjnej wolności gospodarczej, jeśli kwestionowana regulacji nie dotyczy ich na warunkach szczególnych. Wydaje się, że ograniczenia przewidziane w art. 3 i art. 4 projektu można traktować jako wyraz regulacji szczególnej zależności Polskich Portów Lotniczych S.A. od państwa, która nie powinna być kwestionowana przez publiczny podmiot gospodarczy, ale w tej kwestii nie można mieć pewności. Niemniej jednak ograniczenia wprowadzone w odniesieniu do Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie należy uznać za ryzykowne, gdyż mogą one kolidować z istniejącymi zobowiązaniami podmiotu zarządzającego tym lotniskiem. Warto również rozważyć, czy przepisy art. 3-5 projektu nie będą prowadzić do osłabienia pozycji ekonomicznej lotnisk konkurencyjnych wobec CPK, a w konsekwencji – do ograniczenia lub osłabienia konkurencji rynkowej, która stanowi wartość prawnie chronioną. W tym kontekście należy mieć na uwadze, że treść art. 3 projektu nie jest jednoznaczna i nie przesądza, jaki cywilny ruch lotniczy od 2033 roku ma odbywać się z lotniska CPK.

Zastrzeżenia budzi art. 5 projektu, przewidujący zakaz dofinansowania połączeń lotniczych przez państwo. Rozwiązanie to nie jest zgodne z mechanizmem organizacji usług użyteczności publicznej określonym w art. 197 ustawy Prawo lotnicze, który dopuszcza możliwość rekompensowania przewoźnikom wykonywania obowiązków użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnego przewozu lotniczego.

Wątpliwości wywołuje także art. 7 projektu, w zakresie rozszerzenia uprawnień rady nadzorczej spółki CPK. Projekt przewiduje możliwość wydawania przez radę nadzorczą wiążących wytycznych dla zarządu oraz uchylania uchwał tego organu. Rozwiązanie takie zdaje się godzić w naturę spółki kapitałowej oraz w podstawowe zasady ładu korporacyjnego. Nadto, celowe wydaje się doprecyzowanie relacji pomiędzy wymaganiami dotyczącymi wykształcenia i doświadczenia członków rady nadzorczej spółki CPK, określonymi w art. 14 ust. 4 projektu, a wymogami wynikającymi z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Wygaśnięcie mandatów członków organów spółki CPK z mocy art. 10 ust. 2 projektu może prowadzić do powstania roszczeń członków zarządu i rady nadzorczej z tytułu wcześniejszego zakończenia mandatu przed upływem kadencji. Rozwiązanie to budzi również pewne wątpliwości z punktu widzenia zasady zaufania

obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzonej z art. 2 Konstytucji.

Obecnie w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druk sejmowy nr 1637). Projekt ten odnosi się jednak do innych zagadnień niż opiniowany projekt ustawy przedłożony przez Prezydenta RP.

Wejście w życie projektowanych rozwiązań będzie wiązać się z dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi, obejmującymi dostosowanie treści Programu, dokonanie zmian w akcie założycielskim spółki CPK, realizację nowych obowiązków studialno-projektowych oraz wdrożenie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Wprowadzenie sztywnego terminu uruchomienia cywilnego ruchu lotniczego z Lotniska CPK może wymagać zintensyfikowania działań administracji publicznej w celu zapewnienia realizacji inwestycji w wyznaczonym czasie, a także podjęcia czynności związanych z przeniesieniem dotychczasowego cywilnego ruchu lotniczego na nowe lotnisko.

Projekt ustawy nie nasuwa wątpliwości co do zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: Projekt dotyczy ok. 60 tys. osób bezpośrednio i nawet 40 mln pośrednio. Może zmienić układ transportowy Polski oraz wpłynąć na rozwój regionalny i pozycję Polski w Europie, ale wiąże się z dużymi kontrowersjami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Potencjalne skutki społeczne to rozwój obszaru między Łodzią a Warszawą, brak lotniska na terenie Warszawy i przekształcenie terenów dotychczas przez nie zajmowanych, ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego dzięki rozbudowie sieci kolejowej i wzrost kosztów biletów wynikający z braku możliwości dofinansowania lotów. W konsultacjach społecznych większość głosów poparła budowę CPK, wskazując na znaczenie gospodarcze i obronne projektu.

3. Skutki gospodarcze: Projekt może uruchomić sekwencję efektów. W pierwszej rundzie, tj. w fazie realizacji, wystąpi impuls inwestycyjny związany z nakładami budowlanymi i popytem na usługi towarzyszące. W drugiej rundzie, po oddaniu do użytku nowych odcinków i modernizacji linii, komponent kolejowy zwiększy dostępność transportową i integrację regionalną, skróci czasy przejazdu oraz wygeneruje efekty mnożnikowe. W trzeciej rundzie wzrośnie aktywność w otoczeniu węzłów (Airport City, Cargo City) oraz pojawią się korzyści wynikające z lepszego powiązania z siecią TEN-T. Do kluczowych niepewności należą ryzyko przekroczeń kosztów i opóźnień typowych dla megaprojektów, presja „gry pod wskaźnik”, wysoka koncentracja i konkurencyjność rynku cargo oraz krótkookresowe skutki zakazu dopłat publicznych dla dostępności części regionów. Ostateczny bilans gospodarczy projektu będzie funkcją kosztów i harmonogramu oraz zdolności do koordynacji międzysektorowej i ograniczania ryzyk realizacyjnych.

4. Skutki finansowe: Projekt w formie wskazanej przez wnioskodawców przyniósłby zwiększone koszty dla SFP w postaci kosztów dodatkowej emisji SPW.

Autorzy:

Bartosz Pawłowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Angelina Tazuszel, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr hab. Tomasz Długosz, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Ziemowit Socha, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Radosław Zyzik, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Krzysztof Wołowicz, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/

Załącznik do części VIII opinii

Analiza wrażliwości dla obligacji 2-letnich zerokuponowej

1. Duration Macaulaya dla obligacji zerokuponowej = 2 lata;

Ponieważ jest to obligacja zerokuponowa, wypłata następuje po 2 latach bez płatności kuponów w międzyczasie, stąd średni czas do wykupu to 2 lata.

2. średnia ważona duration portfela obligacji

Rok emisji	Wartość emisji	Czas do wykupu (od dziś)	wartość emisji x czas do wykupu
1	1 142,2	2	2 284,4
2	1 474,9	3	4 424,7
3	1 766,0	4	7 064,0
4	1 324,1	5	6 620,5
5	830,8	6	4 984,8
6	716,2	7	5 013,4
7	687,5	8	5 500,0
	SUMA		35891,8

Duration portfela = $\sum(\text{wartość emisji} \times \text{czas do wykupu}) / \sum \text{wartość emisji} = 4,52$ roku

3. Modified Duration, przy rocznej kapitalizacji i rentowność 5,52%

Modified Duration = Duration Macaulaya / $(1 + r) = 4,52 / (1 + 0,0552) = 4,28$

Modified Duration portfela wynosi ok. 4,28, co oznacza, że zmiana stopy procentowej o 1 pkt. proc. (np. z 5,52% do 6,52%) spowoduje spadek wartości portfela o ok. 4,28% w przeciwnym kierunku. Przy wartości portfela obligacji 2-letnich zerokuponowych na poziomie 8 405,6 mld zł oznacza to zmianę wartości portfela o 359,8 mln zł.

Analiza wrażliwości dla obligacji 5-letnich o stałym oprocentowaniu

- Nominał 1000 zł0
- Kupon % rocznie płatne 2,5% co pół roku;
- Okres do wykupu 5 lat – 10 okresów półrocznych;
- Cena 1000 zł

1. Duration Macaulaya dla obligacji o stałym kuponie

$$\text{Duration} = \frac{\sum_{t=1}^n \left(\frac{CF_t \cdot t}{(1+r)^t} \right)}{P}$$

CF_t – przepływy w okresie t

r – stopa dyskontowa (2,5%)

P – cena obligacji (1000 zł)

Przepływy pieniężne

okres (t)	przepływ (CF)	dyskonto $(1+0,025)^t$	wartość zdyskontowana	wartość * czas
1	25	1,0250	24,39	24,39
2	25	1,0506	23,80	47,59
3	25	1,0769	23,21	69,64
4	25	1,1038	22,65	90,60
5	25	1,1314	22,10	110,48
6	25	1,1597	21,56	129,34
7	25	1,1887	21,03	147,22
8	25	1,2184	20,52	164,15
9	25	1,2489	20,02	180,16
10	1025	1,2801	800,73	8007,28

2. Wartość zdyskontowana

$$\text{Wartość zdyskontowana} = \frac{CF}{(1+r)^t}$$

Suma wartość zdyskontowanych 8970,87 (suma z kolumny wartość x czas)

3. Modified Duration

Duration = 8970,87/1000 = 8,97 dla okresów półrocznych = 4,485 lat;

Modified Duration = 4,485/(1+0,025) = 4,38

Przy wzroście stóp procentowych o 1 pkt. proc. wartość obligacji o nominale 1000 zł spadnie o ok. 43,8 zł. Przy wartości portfela obligacji 5-letnich o stałym kuponie na poziomie 23 163 mld zł zmiana stopy procentowej o 1 pkt. proc. oznacza zmianę wartości portfela o 1 014,5 mld zł.

Analiza wrażliwości dla obligacji 5-letnich o zmiennym oprocentowaniu

Dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu (tzw. FRNs- Floating Rate Notes), duration jest bardzo niska, ponieważ wartość obligacji jest mniej wrażliwa na zmiany stóp procentowych.

- Oprocentowanie zmienne 2,355% w pierwszym okresie;
- Okres do wykupu 5 lat – 10 okresów półrocznych, kupony płatne co pół roku;
- Cena 1000 zł

Duration FRN każdej emisji 0,25 – przyjmuje się dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu i kuponach półrocznych, gdyż tylko najbliższy kupon jest wrażliwy na zmiany stóp procentowych a kolejne dostosują się do nowych stóp procentowych.

Całkowita wartość emisji 15 883,2 mld zł.

Obliczamy Duration portfela:

$$\text{Duration portfela} = \sum(\text{emisja} \times 0,25) / \sum \text{emisja} = 15\,883,2 \times 0,25 / 15\,883,2 = 0,25$$

Przy zmianie stóp procentowych o 1 pkt. proc. wartość obligacji o nominale 1000 zł zmieni się o ok. 2,5 zł. Przy wartości portfela obligacji 5-letnich o zmiennym kuponie na poziomie 18 415 mld zł zmiana stopy procentowej o 1 pkt. proc. oznacza zmianę wartości portfela o 46,04 mln zł.

Analiza wrażliwości dla obligacji 9-letnich o stałym oprocentowaniu

- Nominał 1000 zł;
- Okres do wykupu 9 lat – 9 okresów płatności;
- Kupon roczny – 5%;
- Stopa dyskontowa $r = 5,0\%$
- Cena obligacji $P = 1000$ zł

1. Duration Macaulaya dla obligacji o stałym kuponie

Przepływy pieniężne

okres (t)	przepływ (CF)	Dyskonto (1 + 0,05) ^t	wartość zdyskontowana	wartość * czas
1	50	1,0500	47,62	47,62
2	50	1,1025	45,35	90,70
3	50	1,1576	43,19	129,58
4	50	1,2155	41,14	164,54
5	50	1,2763	39,18	195,88
6	50	1,3401	37,31	223,86
7	50	1,4071	35,53	248,74
8	50	1,4775	33,84	270,74
9	1050	1,5513	676,84	6091,55

Suma wartość x czas (kolumna wartość x czas) = 7463,2;

Suma zdyskontowanych przepływów (kolumna wartość zdyskontowana) = 1000

Macaulay Duration = 7,46 roku;

Modified Duration = 7,10

Przy zmianie stóp procentowych o 1 pkt. proc. wartość obligacji o nominale 1000 zł zmieni się o ok. 71,0 zł. Przy wartości portfela obligacji 9-letnich o stałym kuponie na poziomie 15 353,8 mld zł zmiana stopy procentowej o 1 pkt. proc. oznacza zmianę wartości portfela o 1 091,1 mld zł.